

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 사례집



2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 사례집

목 차

I

학교 성희롱·성폭력 사안 처리의 이해

- 판례로 보는 성희롱·성폭력 • 3

II

사안 처리 사례

- 피해유형별 사안 처리 사례 • 11

III

사안 처리 관련 Q&A

- 1 | 상담(신고)·접수 • 59
- 2 | 사실 확인(조사) • 61
- 3 | 심의 및 조치 결정 • 65
- 4 | 조치 결과 이행 및 재발방지대책 • 70
- 5 | 기타 사항 • 71

Chapter

I

학교 성희롱·성폭력
사안 처리의 이해

01 판례로 보는 성희롱·성폭력

성희롱

개념

상대방이 원하지 않는 성적(性的)인 말이나 행동을 하여 상대방에게 성적 굴욕감이나 불쾌감을 느끼게 하는 행위

성희롱의 의미 판례

성희롱이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체 등 공공단체의 종사자, 직장의 사업주·상급자 또는 근로자가 ① 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위, ② 상대방이 성적 언동 또는 요구 등에 따르지 아니한다는 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위를 하는 것을 말함

[양성평등기본법 제3조 제2호, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제2조 제2호, 국가인권위원회법 제2조 제3호 (라)목 등 참조]

여기에서 ‘성적 언동’이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미함

성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, **객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위**가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 함

[대법원 2017두74702]

가해 대상별 판례

1 (가해)교원-(피해)학생

피고인은 중학교 교사이다. 피고인은 복도에서 피해자 A(15세)로부터 초코바를 받게 되자 피해자에게 “고맙다. 역시 너밖에 없다.”라고 말하며 양팔로 피해자를 껴안았다. 피고인은 수업 시간에 3학년 학생들을 상대로 수업을 하던 중 칠판에 좌표를 그리면서 포물선을 여성 가슴 모양으로 그린 후 “아이참, 비슷하게 생기지 않았냐.”라고 말하였다. 수업 시간에 늦은 피고인을 데리러 온 피해자 B(15세)와 함께 수업하기 위해 교실로 가던 중 피해자에게 “왜 이리 더 이뻐졌어”라고 말하며 피고인의 손을 피해자의 손에 대고 깍지를 끼었다. 피고인은 수업을 진행하면서 방학 중에 있었던 일에 대해 학생들과 얘기를 하던 중 피해자 C(14세)가 방학 중 피해자 D(14세) 등과 함께 워터파크에 갔다는 말을 하자 “너희들 비키니 입었어?”라고 말하여 성희롱 등 성적 학대 행위를 하였다고 판단함

[서울북부지방법원 2020고정1315]

2 (가해)학생-(피해)교원

원고는 OO학교에 재학 중인 학생이고, A는 해당 학교의 교과를 담당하는 교원임. 원고는 학교 음악실에서 A에게 2차례에 걸쳐 “선생님, 섹시한 거 보여드릴까요?”라는 발언을 하였고, A는 원고의 위 발언을 제지한 다음 수업을 진행함. 당시 원고는 앞을 여미는 지퍼가 있는 후드 점퍼를 입고 있었는데, 내의나 별도의 상의를 입고 있지는 아니하였고 이 사건 발언 이후 A가 수업을 진행하고 있을 때 위 점퍼의 지퍼를 가슴 중간까지 내리는 행동을 함. A는 수업을 중단하고 원고를 복도로 불러내어 위 발언과 옷차림을 지적함. 원고는 허리에 손을 올린 채 A의 지도를 받다가 교실 뒷문을 열고 들어갔는데, A가 재차 원고를 교실 밖으로 나오게 하였고 A가 교실 앞문으로 들어간 사이에 원고는 팔짱을 낀 채로 뒷문 벽에 몸을 기대어 A의 추가 지도를 기다림

A는 해당 사안으로 교권보호위원회에 교사에 대한 성희롱 발언 및 교사의 지도 중 불량한 태도를 보였음을 이유로 심의를 요청하였고, 위원회는 교원지위법상 교육활동 침해행위에 해당한다는 전제에서 원고에게 출석정지(10일) 조치 및 원고와 보호자에 대한 특별 교육(20시간) 이수 등의 조치를 결정함

원고는 해당 조치에 대한 무효를 구하는 소송을 제기하였으나, 법원은 원고의 행위가 교권 침해에 해당하고 원고에 대한 해당 조치는 타당하다고 판단함

[서울중앙지방법원 2021가합570182]

성폭력

개념

상대방의 의사에 반하여 성을 매개로 가해지는 모든 폭력(신체적·심리적·언어적·사회적) 행위로 개인의 '성적 자기 결정권'을 침해하는 행위

유형별 판례

1 강간

피고인은 피고인의 집 안방에서 아동·청소년인 피해자 A(14세), 친구 B와 함께 술을 마시던 중 피해자를 간음하기로 마음을 먹고 B에게 "옆방에 가 있어."라고 말하여 안방 밖으로 나가게 함. 이후, 피해자에게 "아무도 없으니 그걸 하자."라고 말하며 양손으로 피해자의 어깨를 잡아 바닥에 눕히고, 일어나려는 피해자의 어깨를 잡아 누름. 이에 겁을 먹은 피해자가 "하기 싫다, 하지 마라."라고 거부하였으나 피해자의 입을 막아 소리를 지르지 못하게 한 다음, 반항하지 못하게 하고 1회 간음함

[대법원 2020도8016]

처벌

징역 장기 2년 6월, 단기 2년, 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 및 아동·청소년 관련 기관 등에 5년간 취업제한

2 강제추행

피고인은 ○○중학교 교사임. 피고인은 ①복도에서 아동·청소년인 피해자 A(여, 14세)의 머리와 등 부위 중 브래지어 끈이 가로지르는 부위를 쓰다듬는 방법으로 피해자를 추행한 것을 비롯하여 ②교실에서 사물함 부근에서 있는데 뒤에서 등을 치고 쓰다듬는 행위, ③점심 식사 후 교실에 와서 자리에 앉아있는 피해자에게 '밥 먹었니?' 하면서 어깨동무하듯 어깨 부분을 톡톡 치면서 건드린 행위, ④복도를 지나가는 피해자의 양 어깨를 잡고 '어디 가냐?'고 묻는 행위, ⑤복도에서 마주친 피해자를 불러 세운 후 어깨를 쓰다듬으면서 '점심밥 잘 먹었어'라고 물어 본 행위, ⑥복도를 지나가는데 '밥 많이 먹었어?'하면서 손바닥으로 어깨에서 등까지 쓰다듬는 행위, ⑦아침 조회가 끝나고 화장을 하고 있는 피해자의 머리와 등을 쓰다듬으며 '열심히 하네'라고 말한 행위, ⑧과학 시간에 학습지를 풀게 한 후 교실을 돌아다니다가 피해자의 양어깨를 잡는 행위 등 총 41회에 걸쳐 아동·청소년인 피해자 13명을 추행함

[수원고등법원 2019노280]

처벌

벌금 3,000만 원, 40시간 성폭력의 치료 프로그램 이수, 아동·청소년 관련 기관 등 및 장애인복지시설에 각 3년간 취업제한

3 준강제추행

피고인은 ○○학교 교사이고 피해자 A(여, 18)는 1년 전 피고인이 담임이었던 반의 학생이었음. 피고인은 피해자가 재학 중일 때부터 '미래의 약속'이라는 이름으로 피해자와 여러 개의 약속을 만들어 피해자로 하여금 지키도록 하였음. 그 약속 중의 하나로 피해자가 졸업한 후에 잠을 자지 않고 밤새도록 어느 한 사람이 취할 때까지 술을 마시는 '무박 드링크'를 하자고 제안하고, 피해자와 1:1 채팅창에 공지 사항으로 띄우기도 함

피고인은 A가 졸업 후 대학 진학 관련 상담을 받기 위해 학교를 찾아오자, '무박 드링크'를 하기로 약속하자고 재차 말함. 이후 피해자와 약속을 잡고 연극관람을 한 후, 고깃집을 시작으로 세 차례 식당을 옮기며 술을 마심. 술에 취한 피해자를 DVD방에 데려갔다가 피해자가 만취한 모습을 보이자, '모텔' 객실로 피해자를 데려가 피해자의 가슴과 성기를 만짐. 이로써 피고인은 피해자의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 피해자를 추행함

[부산지방법원 2017고합519]

처벌

징역 2년에 집행유예 3년, 80시간의 성폭력 치료 강의 수강

4 위계에 의한 미성년자 추행

피고인은 ○○대학교 국악과 교수로 근무하였고, 국악과 제자였던 A의 부탁으로 A의 딸인 피해자 B(여, 17세)에 대한 대학입시 지도를 맡게 됨. 피고인은 자신이 운영하는 연습실에서 피해자에게 복식호흡 방법을 가르쳐준다고 하면서 "배로 숨을 쉬어야 하는데 가슴, 어깨가 움직인다. 안아봐라."라고 말을 하여 피고인의 배와 피해자의 배가 닿도록 피해자를 안은 다음, 피해자에게 "숨 쉬는 것을 느껴봐라."라고 말함. 그 후 피고인은 피해자의 뒤에 다가가 손바닥으로 피해자의 배를 만진 후 "느껴봐라."라고 말을 하며 피고인의 성기가 피해자의 엉덩이에 닿도록 피해자를 끌어안은 다음, 피해자에게 "이거는 수업 공부이고 절대 성추행으로 생각하지 마라."라고 말하며 계속하여 끌어안음. 피고인은 국악 교육을 빙자하여 17회에 걸쳐 위력으로 피해자를 추행함

[수원지방법원 2018고합538]

처벌

징역 2년에 집행유예 3년, 40시간의 성폭력 치료 강의 수강, 피고인에 대한 정보 3년간 공개 및 고지, 아동·청소년 관련 기관 등 및 장애인복지시설에 각 3년간 취업제한(운영과 사실상 노무 제공 금지 포함)

5 장애 아동·청소년 간음

피고인은 피해자(여, 당시 15세 또는 16세)의 계부임. 피해자는 지적장애 3급에 해당하는 장애인임. 피고인은 피해자의 모와 혼인신고를 하였고, 피해자는 보육 기관에 살다가 친모, 피고인과 함께 살게 되었음. 피고인은 피해자가 지적장애로 인하여 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 미약하고, 부모와 같이 살게 되면서 다시 보육 기관으로 되돌려 보내질 것을 염려하여 부모의 말을 절대적으로 따르려는 태도를 보이는 것을 봄. 이를 이용하여 피해자를 간음하기로 마음먹은 뒤 7회에 걸쳐 장애 아동·청소년인 피해자를 간음함

[수원지방법원 2017고합76]

처벌 징역 7년, 120시간의 성폭력 치료 강의 수강

6 아동·청소년 성 착취물 소지

피고인은 자신의 주거지에서 아동·청소년 이용 음란물을 구매하기 위하여 휴대전화와 컴퓨터를 이용하여 A가 운영 중인 트**, 텔**램 대화방에 접속하여 일대일 대화를 통하여 A로부터 아동·청소년이 등장하는 음란물 영상 캡처 사진을 받아봄. 피고인은 A가 아동·청소년 이용 음란물을 판매한다는 사실을 알면서도 A에게 온라인 문화상품권 PIN 번호를 전송함. A로부터 아동·청소년 이용 음란물 2,759개가 포함된 링크를 전송받아 이를 컴퓨터 하드 디스크에 저장함. 이로써 피고인은 아동·청소년 이용 음란물임을 알면서 이를 소지함

[부산지방법원동부지원 2020고단2805]

처벌 징역 10개월에 집행유예 2년, 40시간의 성폭력 치료 강의 수강

7 통신매체이용음란

피고인은 자신의 거주지에서 피해자들에게 피고인이 자위하는 모습을 촬영한 동영상을 전송함. 이로써 피고인은 자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 유발하거나 만족시킬 목적으로 전화, 우편, 컴퓨터, 그 밖의 통신매체를 통하여 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 말, 음향, 글, 그림, 영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 하였음

[대법원 2019도11540]

처벌 징역 1년, 120시간의 성폭력 치료 프로그램 이수, 아동·청소년 관련 기관 등과 장애인복지시설에 각 3년간 취업제한

Chapter

II

사안 처리 사례

사례로 살펴보는 사안 처리 내용은 절차와 대상에 맞추어 각색된 사례입니다.
실제 사안과 무관하며 잘 처리된 모범사례뿐만 아니라 사안 처리 과정 중 생겨날 수 있는
문제점 및 권고사항을 포함하여 수록하였습니다.

사례 목록

순	피해유형	쟁점사항	피해자	행위자
1	성희롱	외모 평가 발언에 대한 성희롱 판단 및 역신고 처리 방법	교사	교장
2	성희롱	성희롱의 판단기준: 피해자와 같은 처지에 있는 일반 평균인	교사	교사
3	성희롱 2차 피해	성희롱 사안과 2차 피해 사안의 병합 처리 여부	교사	교사
4	성희롱	이성 만남 권유에 대한 성희롱 판단	주무관	행정실장
5	성희롱	성희롱 판단에 있어서 성적 동기나 의도	교사	교장
6	성희롱	제3자에 대한 발언과 관련한 성희롱 판단	교사	교사
7	성희롱	재심의 요청을 거부한 것이 절차상 하자가 되는지 여부	주무관	주무관
8	성희롱	성희롱 인정 사실을 특정하지 않은 것이 징계 절차상 하자가 되는지 여부	주무관	행정실장
9	성희롱	직위해제 처분이 적정하다고 인정된 사례	주무관	주무관
10	성희롱	청소년관람불가 영화를 상영한 것이 성희롱에 해당하는지 여부	학생	교사
11	성희롱	성차별적 언행도 성희롱으로 인정되는지 여부	방과후 강사	교장
12	성폭력	당연퇴직 사유 및 익명 사안 처리 요청 대응	학생	교사
13	성폭력	징계처분과 형사판결의 불일치	학생	교사

순	피해유형	쟁점사항	피해자	행위자
14	성폭력	당사자 진술의 신빙성 및 성폭력 판단	교사	교사
15	성폭력	형사재판에서 유죄가 확정되지 않았을 때 징계처분이 가능한지 여부	교사	부장교사
16	성폭력	전수조사가 이루어진 사건의 처리	학생	교사
17	성폭력	직위해제 처분이 적정하지 않아서 취소된 사례	학생	교사
18	디지털 성폭력	딥페이크를 제작한 사례	교사	학생
19	디지털 성폭력	상대방의 의사에 반해 사진을 찍은 사례	교사	교사
20	디지털 성폭력	불법촬영물을 시청한 사례	성명불상	교사
21	디지털 성폭력	아동청소년성착취물을 제작한 사례	학생	교사
22	2차 피해	탄원서 작성의 적절성 및 게시물로 인한 2차 피해	교사	교사
23	2차 피해	2차 피해 예방 의무, 신고 의무 및 징계의 위법성 판단	학생	교사
24	2차 피해	행위자를 용서하라고 화해·종용한 행위로 인한 2차 피해	교사	교장

01

외모 평가 발언에 대한 성희롱 판단 및 역신고 처리 방법

피해 유형 | 성희롱(언어적 성희롱)

피해자 | 교사

행위자 | 교장

사안 개요

50대 여성 A교장은 30대 남성 B교사에게 다음과 같은 발언을 하였다.

2020.09.28. 교장실에서 아침 클래식 방송 스피커 설치 협의를 하던 중, “옷 스타일이 좋네”라고 함

2020.10.05. 교장실에서 등교 시 방송용 스피커 설치 면담 일정 협의 후 영상 제작 관련하여 대화를 하던 중, “정말 이쁘다 추석복 입으니까”라고 함

2021.04.30. 교장실에서 교육정보부 업무 관련 협의 후 “내 나이에 선생님 같은 사람을 보면 얼마나 귀엽고 이쁘네”라고 함

B교사가 A교장을 성희롱으로 신고하자, A교장은 즉시 “오히려 B교사가 단둘이 있는 상황을 만들며 이성적으로 접근하고 신체접촉을 하였다.”라고 B교사를 역으로 신고하였다.

1. A교장의 발언에 대해 성희롱이 성립할 수 있을까?

2. A교장의 신고(역신고)는 어떻게 처리해야 할까?

수원지방법원 2023. 1. 10. 선고 2022가단505551 판결 변형

해설 및 권고사항

1 외모 평가 발언

법원은 ① A교장이 교육활동 중인 B교사를 상대로 단둘이 있는 장소에서 위와 같은 발언을 해 왔고, 그 발언이 상당 기간 반복된 점, ② 2020. 9. 28.에는 B교사의 옷차림을 칭찬하고, 2020. 10. 5.에는 추석 복장을 한 B교사의 외모를 평가하며 “예쁘다”고 말했으며, 2021. 4. 30.에도 B교사를 향해 “귀엽고 예쁘다”고 반복하여 외모를 칭찬한 점 등을 종합하여, 위와 같은 발언이 A교장의 주관적 의도와 무관하게 객관적으로 B교사에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 줄 수 있는 행위에 해당한다고 판단하였습니다. 이에 따라 법원은 성희롱이 성립된다고 보아, A교장은 B교사에게 500만 원을 배상하라고 판결하였습니다.

법원은 단순히 외모에 대한 언급을 여러 차례 했다는 이유만으로 A교장의 행위를 성희롱으로 판단한 것은 아닙니다. 해당 발언들만으로는 성희롱이 성립한다고 보기 어렵습니다. 그러나 법원은 A교장이 이러한 발언을 다른 교직원인 있는 자리에서는 하지 않고, B교사와 단둘이 있을 때만 반복적으로 했다는 점에 주목하였습니다. 이러한 상황에 비추어 볼 때, 발언의 맥락에 성적 의도가 내포되어 있다고 본 것입니다. 또한 교장이라는 지위에서 상대적으로 권력이 낮은 평교사의 외모를 반복적으로 평가한 행위는, 위계적 관계에 기반한 권력형 성희롱으로 볼 여지가 큼니다. 이에 따라 법원은 A교장의 행위가 성희롱에 해당한다고 판단하였습니다.

2 역신고의 처리

성희롱 사건 처리 과정에서 피신고인이 신고인을 상대로 성희롱으로 역신고를 시도하는 경우가 적지 않습니다. 그러나 이러한 역신고 행위는 신고인을 심리적으로 위축시키고 2차 피해를 초래하여, 성희롱 사건의 신고 자체를 어렵게 만들 수 있습니다. 신고인은 본래도 신고 과정에서 상당한 용기와 심리적 부담을 감수하는 상황인데, 여기에 역신고까지 당하게 될 경우, 사건의 실체적 진실 규명마저 방해받을 수 있습니다.

이에 따라 대검찰청은 2018년 5월 11일 성폭력 사건 처리와 관련하여, 성폭력 여부가 명확히 판단되기 전까지는 무고 혐의에 대한 수사를 중단하도록 수사 매뉴얼을 개정한 바 있습니다.

따라서 객관적이고 공정한 사건 처리를 위해, 피신고인에게 역신고가 2차 가해가 될 수 있으며 그에 따른 불이익이 발생할 수 있음을 명확히 고지할 필요가 있습니다. 또한 위 사례의 경우에도, B교사의 최초 신고 사건에 관한 판단이 우선 이루어진 뒤, A교장의 신고 사건을 처리하는 것이 바람직합니다.

02

성희롱의 판단기준 : 피해자와 같은 처지에 있는 일반 평균인

피해 유형 | 성희롱(언어적 성희롱)

피해자 | 교사

행위자 | 교사

사안 개요

신규 20대 여성 교사 B는 경력 10년 차의 30대 A교사로부터 학교생활에 많은 도움을 받는 상황이다. 어느 날, B교사가 짧은 치마를 입고 출근하자, A교사는 “선생님 치마 너무 예쁘다. 각선미 장난이 아닌데.”라고 말하며 외모를 칭찬하였다. 이에 대해 B교사는 “그렇게 보지 마세요. 이제 짧은 치마는 입고 오면 안 될 것 같아요.”라고 말하며 불쾌한 감정을 완곡하게 표현하였으나, A교사는 이를 무시한 채 “여자끼리 뭘 그래. 학생들 난리 나겠어. 예뻐.”라고 말하며 외모에 대한 발언을 이어갔다. 그날 이후에도 A교사는 B교사의 옷차림에 대해 평가하는 발언을 지속적으로 반복하였다.

A교사의 이러한 발언은 성희롱에 해당할까?

교육청 결정례 변형

해설 및 권고사항

피해자가 성적 불쾌감을 느꼈다고 주장한다고 해서, 그것만으로 곧바로 성희롱이 성립하는 것은 아닙니다. 성희롱의 성립 여부는 피해자의 주관적인 감정만으로 판단되지 않으며, ‘객관적인 기준’에 따라 결정됩니다.

과거 판례는 성희롱 판단에 있어 ‘건전한 상식과 품위를 지닌 일반 평균인’을 기준으로 삼았습니다. 그러나 현재의 판례는 ‘피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람’을 기준으로 판단하고 있습니다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결). 이는 성희롱 판단의 중심이 단순한 사회 일반인의 기준에서, 피해자의 처지를 고려한 실질적 기준으로 변화했음을 의미합니다. 이 두 기준은 판단 결과에 상당한 차이를 초래할 수 있습니다.

예컨대, 위 사례에서 과거 기준인 ‘일반 평균인’의 입장에서는 다음과 같은 반응이 나올 수 있습니다. “같은 여자끼리 이 정도 말도 못 해?”, “상하 관계도 아니고 동료 교사 사이인데?”, “그 정도면 그냥

농담이지, 왜 예민하게 받아들여?” 그러나 ‘피해자와 같은 처지에 있는 일반 평균인’을 기준으로 판단하면 결과는 달라질 수 있습니다.

학교에 신규 발령받은 20대 여성 교사의 관점에서 보면, A교사는 10년 차 경력을 가진 선배이자 일상적으로 도움을 주는 존재입니다. 이러한 관계 속에서 피해자는 불쾌함을 직접적으로 표현하기 어렵습니다. 그렇기에 명확하고 단호한 거부 의사가 없었다는 이유만으로 성희롱이 성립하지 않는다고 단정할 수는 없습니다.

위 사례에서 B교사는 “그렇게 보지 마세요. 이제 짧은 치마는 입고 오면 안 될 것 같아요.”라고 불쾌함을 완곡하게 표현하였으나, A교사는 “학생들 난리 나겠어.”라는 반응으로 B교사의 의사를 무시하며 자기 말을 이어갔습니다. 이렇게 피해자가 불쾌함을 표현한 이후에도 행위가 계속되었다면, 성희롱이 성립할 가능성이 높아집니다.

그리고 그날 이후에도 A교사는 B교사의 옷차림에 대해 평가하는 발언을 지속적으로 반복하였습니다. 일회적인 발언이 아니라 반복적이고 지속적인 발언이라면, 성희롱이 성립할 가능성이 높아집니다.

따라서 이 사례의 경우, B교사의 상대적으로 낮은 지위, A교사의 발언에 대한 B교사의 반응, 문제 발언의 계속성 등 다양한 요소를 종합할 때, ‘피해자와 같은 처지에 있는 일반 평균인’의 관점에서 성희롱이 성립될 가능성이 있다고 볼 수 있습니다.

03

성희롱 사안과 2차 피해 사안의 병합 처리 여부

피해 유형 | 성희롱·2차 피해

피해자 | 교사

행위자 | 교사

사안 개요

60대 여성 교사 A는 다른 교사들 앞에서 40대 여성 교사 B에게 “젊으니까 너무 예쁘다, 굵다”는 말을 자주 하였다. B교사는 A교사와 업무분장 문제로 갈등을 겪던 중, A교사의 이러한 발언이 외모 평가로서 성희롱에 해당한다고 주장하며 A교사를 교육청에 신고하였다. 한편, 40대 남성 교사 C는 다른 교사들 앞에서 “B교사가 A교사와의 갈등을 이런 방식으로 해결하려는 것은 잘못된 것이며, A교사의 발언이 성희롱이라고는 생각하지 않는다. 서로 잘 화해했으면 좋겠다.”라고 발언하였다. 이 사실을 알게 된 B교사는 C교사가 가해자를 옹호하고 피해자를 비난하였다며 C교사를 2차 가해로 신고하였고, A교사에 대한 성고충 심의위원회가 개최될 때 C교사의 2차 가해 사안도 병합하여 처리해 달라고 요청하였다.

이러한 경우, 해당 사안을 어떻게 처리하는 것이 적절할까?

교육청 결정례 변형

해설 및 권고사항

국가인권위원회는 외모에 대한 언급 자체를 곧바로 성희롱으로 보지 않습니다. 예컨대 “얼굴이 못생겼다”, “엉덩이가 크다”, “얼굴에 주름이 많다”는 표현에 대해, 단순한 외모 평가에 성적 함의가 명백히 드러나지 않는 한 성희롱으로 보기 어렵다는 입장입니다(10진정0438800). 이러한 관점에서 볼 때, A교사의 “젊으니까 너무 예쁘다. 굵다.”라는 발언은 단둘이 있는 상황이 아니라 여러 교사가 함께 있는 자리에서 이루어진 것이고, 그 발언의 맥락을 고려할 때 성적 의미가 명백하게 드러났다고 보기 어려워 성희롱으로 보기는 어렵습니다. 그렇다면 A교사의 행위에 의한 1차 피해가 성립되지 않게 되는데, 이 경우 C교사의 발언이 2차 피해 유발 행위에 해당할 수 있을지 의문이 제기됩니다. 2차 피해라는 개념은 일반적으로 1차 피해의 존재를 전제로 하는 측면이 있기 때문입니다.

현재 우리나라에서 2차 피해를 개념적으로 정의하고 있는 법률은 「여성폭력방지기본법」입니다. 동법 제3조 제3호 가목 및 나목에 따르면, 2차 피해란 여성폭력 피해자가 “수사·재판·보호·진료·

언론보도 등 여성폭력 사건 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해”, 또는 “집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해”를 말합니다. 또한 「성평등가족부 여성폭력 2차 피해 방지 지침」 제2조 제2항은 피해자 보호는 여성폭력 피해자뿐만 아니라 신고자와 조력자에게도 동일하게 적용된다고 명시하고 있습니다. 즉, 2차 피해는 여성폭력 사건의 처리 및 회복 전(全) 과정에서 발생할 수 있는 피해를 의미하며, 신고자와 조력자에게까지 확대되어 적용되므로, 2차 피해 대상자는 성희롱 피해자로 ‘확정’된 사람에 한정되지 않는다고 할 것입니다(국가인권위원회 21진정0510900 결정).

「공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」(2023. 1.)에서도, 구성원에 의한 2차 가해의 대표적인 예시로 “피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위, 정당한 이유 없이 여성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위”를 제시하고 있습니다. 여기서 말하는 ‘피해자’는 성희롱·성폭력 사건을 처리하는 절차에 있는 ‘신고인’을 의미하며, 성희롱 피해 사실이 ‘확정’된 사람에만 한정되지 않습니다.

따라서 위 사례의 경우, A교사의 발언이 성희롱으로 ‘확정’되지 않았더라도, C교사의 발언이 신고인을 위축시키거나 비난하는 방식으로 이루어졌다면, 2차 가해는 성립할 수 있습니다. 또한, 1차 가해가 ‘확정’되지 않았더라도 2차 가해는 성립할 수 있다는 것은, 곧 1차 가해가 ‘성희롱이 아님’으로 판단된 경우에도 2차 가해가 별도로 성립할 수 있음을 의미합니다. 그러므로, A교사의 발언이 최종적으로 성희롱이 아니라고 판단되더라도, C교사의 발언은 별도로 2차 가해로 인정될 수 있으며, 이는 서로 모순되는 판단이라고 볼 수 없습니다.

그러나 사건을 병합하여 처리할지 여부는 피해자가 일방적으로 결정할 수 있는 사안이 아닙니다. 교육청이나 학교는 2차 피해가 발생한 시점, 행위 주체, 피해 양상 등을 종합적으로 고려하여, ① 2차 피해의 원인이 된 성희롱 사건과 2차 피해 사건을 병합하여 함께 조사·심의할 수도 있고, ② 성희롱 사건에 대한 조사·심의를 먼저 진행한 후, 2차 피해 사건은 별도로 조사·심의할 수도 있습니다. 즉, 교육청이나 학교는 사건의 특성과 처리의 효율성을 고려하여 적절한 방식을 선택할 수 있습니다.

참고로, 위 사례에서 C교사는 “B교사가 A교사와의 갈등을 이런 방식으로 해결하려는 것은 잘못된 것이며, A교사의 발언이 성희롱이라고는 생각하지 않는다. 서로 잘 화해했으면 좋겠다.”라고 발언하였는데, C교사의 발언이 이 정도에서 그쳤다면, 피해자를 비난하였거나, 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하였다고 보기도 힘들기 때문에, 2차 가해로 판단되지 않을 가능성이 높습니다.

04 이성 만남 권유에 대한 성희롱 판단

피해 유형 | 성희롱(언어적 성희롱)

피해자 | 주무관

행위자 | 행정실장

사안 개요

50대 남성 행정실장 A는 점심 식사 자리에서 20대 여성 신입 주무관 B에게 40대 남성 주무관 C와 관련하여 다음과 같은 말을 건넸다.

A: "B주무관 어디에 살지?"

B: "OO역 쪽에 살아요."

A: "OO역? C주무관도 거기 사는데, 둘이 잘 맞겠네. 치킨 좋아해?"

B: "네, 치킨 좋아해요."

A: "C주무관도 치킨 좋아하는데, 둘이 잘 맞겠네."

B: "저 이제 치킨 안 좋아하는 것 같아요."

A: "그 친구 돈 많아, 그래도 안 돼?"

A행정실장의 발언은 성희롱에 해당할까?

서울중앙지방법원 2022나23748 판결 변형

해설 및 권고사항

법원은 ① A행정실장은 B주무관과 C주무관의 이성적 만남을 권유하는 듯한 말을 하였고, B주무관이 "저 이제 치킨 안 좋아하는 것 같다"라며 완곡하게 거부의 의사를 표시하였던 점, ② 이에 A행정실장은 전혀 개의치 아니하고 더 나아가 "그 친구 돈 많아, 그래도 안 돼?"라면서 돈 많은 남성이면 그 남성의 나이, 성격, 환경, 외모 등을 고려함이 없이 그보다 훨씬 젊은 여성이 위 남성과 이성적 만남을 가져 볼 수 있다는 취지의 말을 한 점, ③ 신입 주무관인 B와 경력 25년 이상의 부서장인 A행정실장 사이의 대화가 완전히 대등한 관계에서 이루어졌을 것이라고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여, A행정실장의 발언을 성희롱으로 판단하였습니다(서울중앙지방법원 2022나23748 판결 변형).

이 사건에서 법원이 중시한 것은 '이성 간의 만남을 권유한 표현' 그 자체가 아니라, 해당 발언이 이루어진 맥락입니다. B주무관은 조직 내에서 지위가 낮은 직원이었으며, A행정실장은 경력 25년차의 부서장으로서 명백한 권력관계의 우위에 있었습니다. 이러한 상황에서 A행정실장은 사적인 만남을 반복적으로 권유하는 언동을 지속하였고, B주무관이 불쾌함을 표현하였음에도 발언을 멈추지 않았습니다.

성희롱은 단순한 표현의 문제가 아니라, 권력관계, 상황 맥락, 거절의 어려움 등을 포함하는 구조적 문제입니다. 만약 B주무관이 고위 공무원의 자녀였다면, A행정실장이 동일한 언행을 했을 가능성은 낮다고 볼 수 있습니다. 이는 A행정실장의 발언이 상대방의 지위에 따라 선택적으로 이루어진 것으로, 직장 내 성희롱이 위계적 구조 속에서 발생한다는 점을 단적으로 보여주는 사례입니다.

이처럼 사적인 만남을 권유하는 언행은 주의가 필요하며, 사적인 만남을 요청하는 경우에도 마찬가지로 조심하여야 합니다. 국가인권위원회는 사적인 만남을 반복적으로 제안하거나, 기혼자가 미혼의 부하 직원에게 일방적으로 '좋아한다'는 감정을 표현하고, 밤늦게 전화하거나 '사랑한다'는 문자를 보내는 사례에 대해, 상대방을 성적 대상으로 간주한 언동으로 판단하여 이를 성희롱에 해당한다고 보았습니다(11진정0698200, 12진정0457800).

05

성희롱 판단에 있어서 성적 동기나 의도

피해 유형 | 성희롱(언어적 성희롱)

피해자 | 교사

행위자 | 교장

사안 개요

○○고등학교 50대 남성 교장 A는 40대 여성 교사 B를 교장실로 불러 단둘이 있는 상황에서 “B선생, 와인 좋아해? 그동안 고생했는데 둘이 와인 마시러 가자. 비싼 거 사줄게”라고 말하며 사적인 만남을 제안하였다. 이어 “B선생 치마 입은 모습 처음 보네. 잘 어울려. 이뻐.”라고 발언하였다.

반면, △△중학교 60대 남성 교장 C는 점심시간에 부장교사 5명과 함께 이동하던 중, 40대 여성 교사 D가 “교장선생님 썸글라스 너무 잘 어울리세요”라고 하자, “고마워요. 근데, D선생 치마 입은 모습 처음 보네. 잘 어울려. 이뻐.”라고 답하였다.

A교장과 C교장의 발언은 성희롱에 해당할까?

교육청 사례 변형

이 판결은 성희롱 판단에서 ‘성적 의도’가 필수 요건은 아니지만, 그 존재 여부가 상황의 맥락을 파악하는 데 중요한 요소가 될 수 있음을 시사합니다. 다시 말해, 성적 의도가 없어도 성희롱이 성립할 수 있지만, 성적 의도가 있는 경우에는 성희롱에 해당할 가능성이 더욱 높아진다고 볼 수 있습니다.

A교장의 경우, 단둘이 있는 밀폐된 공간에서 사적 만남을 제안하고 외모를 평가하는 방식으로 발언이 이루어졌으며, 이 발언은 업무 목적과 무관하게 성적 관심을 표현한 것으로 해석될 여지가 큼니다. 반면, C교장의 경우에는 공개적인 자리에서, 직원의 긍정적인 인사에 대한 답례의 성격으로 발언이 이루어졌고, 대화의 전체 흐름상 성적 관심을 내포했다고 보기는 어렵습니다.

또한 A교장은 우월한 지위에 있었고, B교사는 단둘이 있는 상황에서 불쾌감을 느끼더라도 명시적으로 거절하기 어려운 입장이었기 때문에, 관계의 비대칭성도 성희롱 판단에 영향을 미칩니다. 성희롱은 단지 단어 하나가 문제가 아니라, 그 말이 발화된 맥락, 말한 사람과 들은 사람 사이의 관계, 말에 대한 반응, 반복 여부 등 다양한 요소를 모두 고려하여 종합적으로 판단해야 합니다.

해설 및 권고사항

두 사례 모두 “치마 입은 모습 처음 보네. 잘 어울려. 이뻐.”라는 동일한 발언을 포함하고 있지만, 성희롱 성립 여부는 전혀 다르게 판단될 수 있습니다. A교장의 발언은 성희롱으로 인정될 가능성이 높고, C교장의 발언은 성희롱으로 인정될 가능성이 낮습니다. 그 이유는 동일한 ‘발언’에도 불구하고, 행위가 이루어진 상황과 맥락이 전혀 다르기 때문입니다.

대법원은 “성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 여부 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적 이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005두6461 판결)”라고 판시하였습니다.

06

제3자에 대한 발언과 관련한 성희롱 판단

피해 유형 | 성희롱(언어적 성희롱)

피해자 | 교사

행위자 | 교사

사안 개요

50대 남성 교무부장 A는 교무실에서 30대 남성 교사 B가 “화장실 좀 다녀오겠습니다”라고 하니 A부장은 “저 자식 진짜 ○○○○네”라고 성희롱 발언을 하였고, B교사가 “아, 부장님 하지 마세요”라고 하여도 “○○○○네”라고 성희롱 발언을 계속하였다.

이후 A부장은 B교사가 화장실을 갈 때마다 “저 ○○○○ 또 화장실 가네”라고 하여 B교사가 “아, 부장님 정말 하지 마시라고요, 교무실에 다른 선생님들도 있는데”라고 말하였고, 30대 여성 교사 C가 “부장님 정말 하지 마세요. 지금 뭐 하시는 거예요”라며 A부장을 만류하였다. 하지만 A부장은 “뭘 어때. 농담인데”라며 아랑곳하지 않고 그 이후에도 그 말을 여러 차례 반복하였다. 이에 대해 B교사가 아닌 C교사가 A교사를 성희롱으로 신고하였다.

B교사는 조사 과정에서 A교사의 발언에 대해 “장난으로 받아들였고, 성적 불쾌감을 느끼지 않았다.”고 진술하였다. A교사의 발언은 성희롱에 해당할까?

국가인권위원회 19진정0421300 결정 변형

유발할 수 있는 발언으로 평가될 수 있습니다. 특히 A부장은 다른 교사들이 자신과 B교사의 대화를 듣는 상황임을 인식하고 있었고, B교사가 부재한 자리에서도 같은 표현을 반복한 점 등을 고려하면, 해당 발언이 반드시 B교사만을 대상으로 하였다고 단정하기도 어렵습니다.

무엇보다, C교사가 A부장의 발언에 문제를 제기하고 중단을 요청하였음에도 불구하고, A부장은 해당 발언을 반복하였습니다. 이러한 언행은 C교사를 비롯한 동료 교사들의 근로환경을 악화시켰을 가능성이 높습니다.

따라서 A부장의 발언은, 피해자와 같은 처지에 있는 일반 평균인의 관점에서 보았을 때 성적 굴욕감이나 혐오감을 유발할 수 있는 언행으로 평가되며, 성희롱에 해당한다고 판단할 수 있습니다.

해설 및 권고사항

어떠한 행위가 성희롱에 해당하는지는 당사자 간의 관계, 언동의 경위와 내용, 언동이 이루어진 장소 및 상황, 그 언동에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적 반응 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 합니다. 즉, 상대방이 해당 행위를 원하지 않았고 성적 굴욕감을 느꼈는지, 그리고 피해자와 같은 처지에 있는 일반 평균인의 관점에서 해당 언동이 성적 굴욕감이나 혐오감을 줄 수 있는 행위였는지를 기준으로 판단하여야 합니다.

이 사건의 사실관계를 살펴보면, A부장은 업무 공간인 교무실에서 B교사에게 “너 ○○○○네”라는 등의 성적인 발언을 하였습니다. 비록 이 발언이 B교사에게는 동성 간에 용인될 수 있는 농담이나 장난으로 여겨졌다고 하더라도, 그 발언을 함께 들은 다른 여성 교사들에게는 성적 혐오감을

07

재심의 요청을 거부한 것이 절차상 하자가 되는지 여부

피해 유형 | 성희롱(언어적 성희롱)

피해자 | 주무관

행위자 | 주무관

사안 개요

A주무관(남성)은 ○○학교에서 B 주무관(남성)에게 “B씨 누나 좀 소개시켜 줘”라고 하였고, 로비 휴게실에서 “복분자가 남자에게 얼마나 좋은지 알아? 설명해 줄게.”라며 B주무관에게 성적 발언을 하여 견책 처분을 받았다.

A주무관은 성희롱·성폭력고충심의위원회 위원장인 교감에게 2회에 걸쳐 재심의 요청 하였으나, 교감은 재심의와 관련된 규정이 없다는 이유로 거부하였다.

교감이 재심의 요청을 거부한 것이 절차상 하자가 될 것인가?

소청심사위원회 소청결정사례집 제57집(2020년) 변형

해설 및 권고사항

A주무관은 성희롱·성폭력고충심의위원회 위원장인 교감에게 2회에 걸쳐 재심의 요청하였으나, 이를 거부한 것은 명백한 절차상 하자라고 주장하였습니다.

소청심사위원회는 ① ○○학교 성희롱·성폭력고충심의위원회에서는 사실관계 조사 과정에서 A주무관에게 문답과 진술서를 통해 충분한 의견 진술 기회를 부여하였고, ② ○○교육청 징계 위원회 심의 시에도 A주무관에게 출석을 통한 대면 진술의 기회를 부여 한 점, ③ 징계위원회에서 A주무관이 제출한 소명 자료를 판단의 근거가 되는 증거 자료로 검토한 사정이 징계의결서를 통해 확인되는 점, ④ ○○학교 성희롱·성폭력 예방 지침에는 ‘○○학교 성희롱·성폭력고충심의 위원회’에서 심의한 처리 결과에 대한 재심의 규정이 없고, ⑤ 성희롱 사건의 경우 재심의(재조사)로 인한 피해자 2차 피해 발생과 처리 과정 지연을 방지하고자 재심의가 없는 것이 일반적인 점, ⑥ 징계의결서에서 징계사유로 제시한 내용은 성희롱 고충 상담창구의 사실조사, 성희롱 사건에 대한 전문가 의견, ‘성희롱·성폭력고충심의위원회’ 심의 결과 소청인의 성희롱이 인정된 사안인 점 등을 종합하여, 징계 절차의 하자를 주장하는 A주무관의 주장을 인정하지 않았습니다.

08

성희롱 인정 사실을 특정하지 않은 것이 징계 절차상 하자가 되는지 여부

피해 유형 | 성희롱(육체적·언어적 성희롱)

피해자 | 주무관

행위자 | 행정실장

사안 개요

A행정실장(남성)은 다수의 주무관(여성)에게 외모를 언급하거나 성적 사실관계를 언급하거나 포옹하거나 뽀뽀를 요구하는 등의 행위로 징계처분을 받았다. A행정실장에 대한 징계처분 사유는 ‘A행정실장이 우월적 지위를 이용하여 다수의 신규 여직원에게 지속해서 육체적 언어적 성희롱을 하고, 여직원에게 술이나 음식을 먹도록 강요하거나 사적 노무를 하도록 지시한 사실이 있다’고 기재되어 있었다.

A행정실장은 “성희롱 신고 사실에 대해서 피해자가 다른 직원들의 행동을 본인의 행동으로 오해하였거나 제3자 진술이나 소문에 의존하여 사실과 다른 내용도 많다”고 하면서, “징계 사유에서 피해자, 피해 일시 및 장소, 피해 내용 등이 특정되지 않는 것이 위법하다”고 주장 하였다.

성희롱 인정 사실을 특정하지 않은 것이 징계 절차상 하자가 되는가?

소청심사위원회 소청결정사례집 제57집(2020년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

대법원은 ‘징계의결서 이유에 증거의 판단과 적용 법령을 명시하도록 한 취지는 피징계자로 하여금 어떠한 근거에서 징계가 이루어졌는지를 알 수 있도록 하여 징계의 공정을 기하고 그로 하여금 불복할 수 있는 쟁점을 밝혀주어야 하는 데 있는 것으로 보이는 점에 비추어, 그 설시의 정도는 그러한 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 징계사유로 된 사실관계와 이에 해당하는 의무 위반 사유가 무엇인지를 인식할 수 있을 정도로 적시하면 족하고 모든 증거와 적용 법령을 구체적으로 일일이 나열하여야 할 것은 아니다’라고 판시(대법원 1993. 9. 10. 선고 93누5741 판결)하고 있습니다.

소청심사위원회는 A행정실장에 대한 징계사유 중에서 A행정실장이 언제, 어떻게, 누구에게, 어느 정도의 육체적·언어적 성희롱을 하였는지에 관한 구체적인 행위 사실이 특정되지 않았기 때문에 징계 절차상 하자가 있다고 인정하였습니다.

A행정실장에 대한 징계의결서는 'A행정실장이 다수의 신규 여직원에게 지속해서 육체적·언어적 성희롱을 하였다'라고만 기재하고 있을 뿐, 피해자인 신규 여직원이 누구인지가 특정되지 않았고 성희롱을 한 일이나 장소가 기재되어 있지 않으며, 성희롱에 해당하는 발언, 행위의 횟수나 내용이 기재되어 있지 않았습니다. 따라서 소청심사위원회는 위 징계의결서는 A행정실장의 징계사유가 된 성희롱 행위가 무엇인지 명시되어 있다고 보기 어렵다고 판단하였습니다.

또한 성희롱 사실에 대한 조사가 미흡하였다는 A행정실장의 주장에 관해서 OO교육청은 실제로 피해자에게 해당 사실을 확인하였다는 증거를 제시하지 못하였던 점도 절차상 하자의 이유가 되었습니다.

소청심사위원회는 ① A행정실장에 대한 조사 과정에서 성희롱 사건뿐만 아니라 다른 비위 사실 전반에 대한 문답이 이루어졌고 ② A행정실장이 징계위원회에 불출석한 점을 감안하더라도, A행정실장이 방어권을 행사할 수 있을 정도로 징계사유가 특정되지 않은 것으로 판단하였습니다. 따라서 소청심사위원회는 징계사유인 성희롱 인정 사실이 구체적으로 특정되지 않았기 때문에 징계 절차상의 하자가 있다고 보아서 A행정실장에 대한 징계처분을 취소하였습니다.

09

직위해제 처분이 적정하다고 인정된 사례

피해 유형 | 성희롱

피해자 | 주무관

행위자 | 주무관

사안 개요

A주무관(남성, 기혼)은 B주무관(여성, 기혼)과 친분이 존재하지 않음에도 업무시간 외에 문자를 지속해서 보내었고, B주무관이 개인적인 연락은 불편하다는 명시적 거부 의사를 표시하였음에도 불구하고 사적인 내용의 메시지를 반복 발송하는 등 일방적으로 애정을 표현하고 만남을 요청하였다. OO교육청은 자체 감사를 통해 A주무관의 행위를 성희롱으로 인정하였으며, A주무관에 대해서 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반으로 수사 개시가 통보되었다.

A주무관에게 직위해제 처분한 것이 적정한가?

소청심사위원회 소청사례결정례 제59집(2022년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

OO교육청은 자체 감사를 통하여 A주무관이 B주무관에게 업무 문의 등을 핑계로 사적 만남을 강요하거나, 일방적인 애정 표현의 문자메시지를 발송한 것에 대해 성희롱으로 판단하였습니다. 또한 A주무관이 전산망을 통해 B주무관의 이름으로 주민등록정보를 무단 조회한 사실이 확인되는 등 공무원으로서의 품위를 크게 손상하였으므로 징계사유를 인정하였습니다.

OO교육청은 A주무관을 직위해제 처분한 사유에 관하여 ① A주무관의 성희롱 행위에 대하여 중징계가 예상되는 점, ② A주무관이 B주무관의 개인정보를 조회하여 추가 피해가 우려되는 점, ③ A주무관의 스토킹에 대한 수사가 진행될 예정인 점, ④ A주무관은 공무원으로서 그 누구보다 고도의 도덕성과 준법성이 요구되는 것에 비춰 볼 때 성희롱 행위로 공무원으로서의 품위를 크게 손상한 점, ⑤ A주무관이 계속하여 해당 직위를 보유하며 같은 직무를 수행하는 경우 공무집행에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 존재하는 점 등을 고려하여 처분하였습니다.

소청심사위원회는 위와 같은 사정에 더하여, 이 사건 직위해제 처분 이후 경찰이 A주무관을 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 개인정보 보호법 위반으로 불구속 송치한 점, A주무관이 스토킹 잠정 조치 위반으로 1개월간 유치된 점 등을 고려하면, 이 사건 직위해제 처분은 정당하다고 판단하였습니다.

10

청소년관람불가 영화를 상영한 것이 성희롱에 해당하는지 여부

피해 유형 | 성희롱 (아동에 대한 성적 학대) | 피해자 | 학생 다수 | 행위자 | 교사

사안 개요

A교사는 초등학교 6학년 교실에서 청소년관람불가 등급의 영화 두 편을 상영하였다. OO 교육청은 A교사가 성희롱(아동에 대한 성적 학대)을 하였다는 사유로 정직 1월 처분을 하였다. A교사는 '초등학생에게 단지 청소년관람불가 영화를 시청하는 것 자체로 성적 수치심을 일으키는 성적 폭력이나 가혹행위라고 할 수 없으며, 두 편의 영화는 다수의 영화상을 수상한 훌륭한 작품으로 교육적 효과가 높다'라고 주장하였다.

미성년자인 학생들에게 청소년관람불가 등급의 영화를 상영한 것이 성희롱에 해당하는가?

교원 소청심사위원회 결정문집 제29집(2019년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

소청심사위원회는 A교사가 수업 시간에 영화를 상영하면서 영화 내용을 사전에 확인하거나 영화 상영 등급을 확인하는 등의 기본적인 검증도 거치지 않아 학생을 보호하고 교육하는 데 최선을 다해야 하는 교사로서의 기본 책무를 다하지 못했다고 지적 하였습니다. 따라서 소청심사위원회는 A교사의 행위가 감수성이 예민한 초등학교 고학년 학생들이 성적 수치심을 느끼게 함으로써 학생들의 건전한 성적 가치관의 형성을 저해하였다는 이유로 성희롱으로 인정하였습니다.

한편 A교사는 학생들에게 강제로 영화를 보라고 강요한 사실이 없으며, 단지 영화 상영시간에 교실 밖으로 나가지 못하도록 하였을 뿐 '교실 안에서' 자유롭게 영화를 시청하도록 지도하였다고 주장하였습니다.

그러나 소청심사위원회는 교실 내에서 학생들이 자유롭게 다른 활동을 할 수 있었고 일부 학생들은 실제로 영화를 보지 않았다 하더라도 학생들이 영화가 상영되는 공간을 벗어날 수 없는 상황이었음을 감안하면, 영화 시청에 대한 강제성이 인정된다고 보았습니다.

11

성차별적 언행도 성희롱으로 인정되는지 여부

피해 유형 | 성희롱(성차별적 발언) | 피해자 | 방과후강사 | 행위자 | 교장

사안 개요

A교장(여성)은 외부 업체에서 파견된 B방과후강사(여성)와 면담을 하면서 자신이 강사 교체에 영향을 줄 수 있다고 말하였으며, B강사에게 남직원과의 마찰을 언급하며 '남직원에게 싸 싸하게 애교를 부리면 해결된다'고 말한 행위로 인하여 징계처분을 받았다.

1. A교장이 외부 업체에서 파견된 방과후강사에게 한 발언에 대해서도 업무 관련성이 인정되는가?
2. 성차별적 언행도 성희롱으로 인정되는가?

소청심사위원회 소청사례결정례 제59집(2022년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

1 외부 업체 파견 강사에 대한 A교장 발언의 업무 관련성 판단

대법원은 성희롱 사건에서 "'지위를 이용하거나 업무와 관련하여'라는 요건은 포괄적인 업무 관련성을 나타낸 것이다. 업무수행 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐만 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함된다. 어떠한 성적 언동이 업무 관련성이 인정되는지는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 이루어진 장소와 상황, 행위 내용과 정도 등 구체적인 사정을 참작해서 판단해야 한다."라고 하여 포괄적 업무 관련성을 인정하고 있습니다(대법원 2021. 9.16. 선고 2021다219529 판결).

소청심사위원회는 A교장이 ① 관련 규정에 따라 외부 업체에서 파견된 방과후강사를 지휘 감독 하였던 점, ② 파견 직원의 업무 실적, 복무 상황 등을 파견기관에 전달하는 역할과 권한을 가졌을 뿐만 아니라 실제 외부 관계자에게 강사 B의 근무태도 등을 언급하였던 점, ③ A교장은 방과후강사의 인사나 근로관계에 영향력을 행사할 수 있다고 발언하였을 뿐 아니라 B강사의 인사에 실질적으로 영향을 끼칠 수 있는 우월적 지위에 있었던 점 등을 종합하여 A교장의 위 발언에 대하여 업무 관련성은 인정된다고 보았습니다.

2 성차별적 언행에 대한 성희롱 인정 여부

B강사는 A교장이 남직원과의 마찰을 언급하며 남직원에게 썩썩하게 애교를 부리면 해결된다고 말하여 성적 모욕감을 받거나 성적 불쾌감을 느끼게 하였다는 취지로 진술하였고, 관련 기록에도 B강사의 진술에 부합하는 내용의 발언 사실이 확인됩니다.

소청심사위원회는 ① 성고충심의위원회에서 A교장의 ‘애교’ 발언 부분이 성희롱에 해당한다고 판단한 점, ② 전문가도 여성의 애교가 남직원과의 갈등에 대한 해결방식이 될 수 있다는 소청인의 발언은 성차별적인 내용을 담고 있을뿐더러 A교장이 B강사의 부서장임을 감안할 때 성차별적 갈등 해결 방식을 지시하는 것으로 받아들여질 수 있어 성희롱에 해당한다는 취지로 의견을 개진한 점, ③ 징계위원회에서도 관련 자료들을 종합하여 이 사건을 성희롱으로 판단한 점 등을 고려하여 A교장의 행위를 성희롱으로 인정하였습니다.

12

당연퇴직 사유 및 익명 사안 처리 요청 대응

피해 유형 | 성폭력(강제추행)

피해자 | 학생

행위자 | 교사

사안 개요

A교사(50대, 남성)는 점심시간에 계단을 지나가던 B학생(고1, 여성)과 대화하던 중, B학생의 볼을 꼬집었다. 이에 성적 불쾌감을 느낀 B학생은 A교사를 경찰과 교육청에 각각 신고하였다. 교육청의 조사가 먼저 진행되어 A교사는 정직 3개월의 중징계를 받았고, 해당 징계는 집행되었는데, 이후 A교사에 대한 형사재판에서 벌금 1,500만 원이 확정되었다.

1. A교사는 이미 정직 3개월의 중징계를 받았는데, 계속 교직을 유지할 수 있을까?
2. B학생은 교육청 조사 과정에서 익명 사안 처리를 요구하였는데, 어떻게 처리하여야 할까?

서울고등법원 2024. 1. 19. 선고 2023노2579 판결 변형

해설 및 권고사항

1 당연퇴직 사유

법원은 “이 사건 범행은 학생들이 건강하고 올바르게 성장할 수 있도록 지도하고 보호할 책무가 있는 고등학교 교사인 피고인이 자신의 보호·감독을 받는 아동·청소년인 피해자를 추행한 것으로 그 죄질이 좋지 않다. 피해자는 이 사건 범행으로 상당한 성적 불쾌감을 느낀 것으로 보인다.”라고 보아, 피신고인에 대해 벌금 1,500만 원을 선고하였습니다(서울고등법원 2024. 1. 19. 선고 2023노2579 판결 참고). 아동·청소년 대상 성범죄로 벌금형이 확정된 공무원은 국가공무원법 제33조 제6호의4 및 제69조 제1호에 따라 당연퇴직 사유에 해당합니다. 이미 징계를 받았다고 하더라도, 당연퇴직 사유임에는 변함이 없으므로, A교사는 교직을 유지할 수 없습니다.

그런데, 형사재판의 결과와 배치될 수 있다는 우려로 징계 절차를 유보하는 것은 바람직하지 않습니다. 피해자의 의사와 관점을 충분히 고려하여, 신속하고 단호하게 징계 절차를 진행하고 사안을 마무리할 필요가 있습니다. 특히 최근 강화된 강제추행 관련 법리를 반영하여, 사건의 성격에 부합하는 징계 수준을 결정해야 할 것입니다.

2 익명 처리의 한계

성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리 과정에서는 피해자 보호와 공정한 사건 처리라는 두 가지 원칙이 조화를 이루어야 합니다. 피해자는 자신의 신원이 공개되는 것에 대한 우려로 익명 조치를 요청할 수 있지만, 징계처분 등 공식적인 절차가 진행되는 조사 과정에서는 피신고인의 방어권 보장이 필수적으로 요구되므로 행위자가 특정되어야 하는 상황이 존재합니다. 따라서 사건 전반을 완전한 익명 상태로 처리하거나, 모든 조사 절차를 익명으로 진행하는 것은 원칙적으로 어렵고, 법적·절차적으로 한계가 존재합니다.

다만, 피해자 보호는 여전히 중요한 요소이므로, 공문 작성 시에는 실명을 사용하기보다는 피해자를 특정하기 어려운 방식으로 표기하고, 불필요한 신상정보 노출을 최소화하는 등 다양한 방법을 통해 2차 피해를 예방하고 피해자가 심리적으로 안정될 수 있도록 해야 합니다. 또한, 익명 처리의 가능 범위와 한계, 조사 과정에서 적용될 보호조치에 대해, 피해자에게 사전에 충분히 설명하고 관련 조치들이 어떻게 이루어질지 명확히 안내하는 것이 중요합니다.

13 징계처분과 형사판결의 불일치

피해 유형 | 성폭력(강제추행)

피해자 | 학생

행위자 | 교사

사안 개요

A교사(30대, 여성)는 B학생(초등학교 5학년, 남성)이 자습 시간에 휴대전화를 제출하지 않은 채 사용하고 있는 것으로 의심하여, B학생의 바지 주머니에 손을 넣어 수색하였지만, 휴대전화는 발견되지 않았다. 이후 B학생은 A교사의 손이 자신의 성기에 접촉했다고 주장하며 경찰과 교육청에 A교사를 신고하였다. A교사는 B학생의 주머니에 손을 넣은 사실은 인정하였으나 성기에 접촉한 사실은 없다고 진술하였다. 성고충심 의위원회는 A교사의 행위가 성희롱·성폭력에 해당한다고 판단하였고, A교사는 징직 1개월의 징계처분을 받았다. 그러나 이후 형사재판에서 A교사에게 무죄가 선고되어 확정되었다.

이러한 경우, A교사에 대한 징계처분이 형사재판 결과와 상충하는 것처럼 보이는데, 절차상이나 법적으로 문제가 되는 부분은 없을까?

교육청 결정례 변형

해설 및 권고사항

형사소송은 그지도 이념, 증명 책임, 증명의 정도 등에 있어 행정소송과는 다른 원리가 적용됩니다. 형사절차에서는 공소사실이 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되어야 유죄를 선고할 수 있지만, 징계 절차에서는 모든 증거를 종합적으로 검토한 결과, 해당 사실이 있었다고 인정할 수 있는 고도의 개연성이 있다면 징계처분이 가능합니다. 따라서 강제추행 관련 형사재판에서 해당 행위가 있었는지를 두고 합리적 의심을 완전히 배제할 수 없다는 이유로 무죄가 선고되었다 하더라도, 그와 같은 사정만으로 행정소송에서 징계사유의 존재까지 부정할 수는 없습니다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결 참조).

위 사안의 경우, 형사재판에서는 A교사의 손이 B학생의 성기에 닿았다는 점이 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않아 무죄가 선고되었습니다. 그러나 성고충심의위원회 및 징계 절차에서는 행위 전반에 대한 정황과 개연성을 바탕으로 징계사유가 인정될 수 있습니다.

또한, 성기에 대한 직접적인 접촉이 없었다 하더라도, 학생의 동의 없이 신체에 접촉하며 수색한 행위는 적절한 교육활동으로 보기 어려우며, 성희롱에 해당할 수 있습니다.

따라서 위 사안에서 A교사에 대한 징계처분이 형사재판 결과와 다르게 판단된 것처럼 보일 수 있으나, 이는 징계 절차와 형사절차의 적용 기준 및 판단 방식이 서로 다르기 때문이며, 절차적으로나 법적으로 문제가 있는 것은 아닙니다.

14

당사자 진술의 신빙성 및 성폭력 판단

피해유형 | 성폭력(성적 목적을 위한 다중이용장소 침입)

피해자 | 교사

행위자 | 교사

사안 개요

A교사(남성)는 OO학교에 근무하면서 학교 내 여자 화장실에 들어간 후, 첫 번째 칸을 이용하는 B교사(여성)가 있다는 사실을 알고, 두 번째 칸에 들어갔습니다. A교사는 휴대전화기가 발견되지 않도록 화장실 칸막이 밑으로 일부만 내밀어서, 휴대전화 뒷면 케이스에 부착된 거울을 이용하여 B교사의 모습을 지켜보다가 적발되어서 정직 처분을 받았다. A교사는 조사 과정에서 용변이 급해서 남자 화장실인 줄 알고 착각하여 여자 화장실로 들어간 것에 불과하다고 주장하였다.

A교사의 행위는 성폭력 범죄에 해당할까?

소청심사위원회 소청결정사례집 제57집(2020년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

1 A교사의 진술 신빙성 판단 및 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입의 성립 여부

소청심사위원회는 남자 화장실과 여자 화장실을 착각하였으므로 성적 목적을 위하여 여자 화장실을 침입할 고의가 없었다는 A교사 진술의 신빙성에 대하여 다음과 같이 판단하였습니다.

① A교사는 OO학교에 장기간 근무하여 건물 구조, 시설물 위치 등에 대해 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점, ② OO학교 화장실은 남녀 화장실이 분리되어 있어 소변기가 없는 화장실은 여자 화장실이라는 것을 쉽게 인식할 수 있었던 점, ③ A교사의 감사팀 조사에서 진술, 소청 심사청구서의 기재, 소청심사 당시 진술이 모두 달라서 진술의 일관성이 없는 점 (A교사는 ㉠ 감사팀 조사에서는 당일 여자 화장실에 들어갔는데 여성 직원이 없어서 용변만 해결하면 되겠다는 안일한 생각에 바로 나오지 않은 것이라고 진술하였고, ㉡ 소청 심사청구서에서는 용변이 급해 남자 화장실인 줄 착각하여 들어갔는데 이후 옆 칸에서 여자 목소리가 들려 여자 화장실임을 인지하였다고 주장하고 있으며, ㉢ 소청 심사 시에는 옆 칸에서 여자목소리가 들려 그 여성이 남자 화장실에 잘못

들어온 것으로 생각하였다고 진술하였음) 등과 같은 사정을 모두 고려하여 A교사 진술의 신빙성이 없다고 보았고 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위를 인정하였습니다.

또한 소청심사위원회는 남자 화장실과 여자 화장실을 착각하였다는 A교사의 주장을 인정한다고 하더라도, A교사가 여자 화장실임을 인지한 후에도 바로 나오지 않고 화장실 칸막이 밑으로 뒷면이 거울로 되어 있는 케이스가 장착된 휴대폰을 내밀어 B교사의 모습을 지켜보았기 때문에 성적 목적을 위한 다중장소 침입행위를 인정된다고 판단하였습니다.

한편 A교사는 소명 사유로 ① 호기심을 충족하기 위해 휴대전화 뒷면 케이스의 거울로 B교사를 훑쳐보기는 하였으나 보자마자 적발되어 행위 시간이 짧고, ② 화장실이 서양식 변기로 되어 있어 B교사의 신체 부위를 볼 수 없었다는 점을 참작해달라고 하였습니다.

그러나 소청심사위원회는 ① A교사의 소명에 따르더라도 이미 성폭력은 성립한 것이기 때문에 위 사유는 성폭력의 성립에 영향을 끼치는 사유가 아니고 오히려 A교사가 행위 시간이 짧다거나 신체 부위를 보지 못했다는 사실을 주장하고 있는 것이 반성의 점이 부족하다고 판단하였습니다. 또한 ② 유사 소청례에 따르더라도 본 건과 같은 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위에 대하여 '해임'으로 징계처분이 내려진 경우도 있었기 때문에 A교사에 대한 '정직' 처분이 과도한 처분이라고 보기 어렵다고 보았습니다. ③ A교사는 교원으로 높은 수준의 도덕성이 요구되는데도 해당 성폭력으로 인해 본인은 물론 공직사회 전체의 신뢰를 실추시켰는바 그 책임이 결코 가볍지 않기 때문에 위의 사실을 종합하여 A교사의 성폭력 행위를 인정하였습니다.

2 카메라등이용촬영행위의 성립 여부

해당 사안의 경우 A교사가 여자 화장실에 침입하여 휴대전화 뒷면의 거울을 이용하여 옆 칸 화장실의 B교사를 지켜보았다는 점만을 인정하여 성적 목적을 위한 다중장소 침입행위만을 성폭력으로 인정하였습니다. 또한, A교사의 카메라등이용촬영행위(불법촬영)에 대해서는 다른 증거가 없어서 따로 판단하지 않았습니다.

15

형사재판에서 유죄가 확정되지 않았을 때 징계처분이 가능한지 여부

피해 유형 | 성폭력(강제추행)

피해자 | 교사

행위자 | 부장교사

사안 개요

A부장교사(남성)는 커피숍에서 B교사(여성)와 함께 커피를 마시다가 B교사에게 “내가 너한테 키스하고 싶은 마음이 들고, 지금 내가 네 몸을 마음대로 만지고 싶고, 그걸 지금 하고 싶다. 넌 어때냐.”라며 말하였다. A부장교사의 발언 직후 B교사는 위 요청을 거절하였고 위 커피숍을 나와서 집으로 돌아갔다. 그러나 A부장교사는 B교사의 거절에도 불구하고 B교사를 쫓아가 갑자기 B교사의 상체를 끌어안았으며, 계속하여 손으로 뿌리치는 B교사의 어깨와 허리를 감싸 안는 등의 행위를 하였다.

1심 법원은 A부장교사에게 벌금 500만 원을 선고하였는데 A부장교사는 위 1심 판결에 불복하여 항소를 제기하였다. OO교육청은 2심 재판이 진행 중인 상황에서 A부장교사에게 해임 처분을 하였다.

1. 형사재판에서 유죄가 확정되지 않았는데도 A부장교사에 대한 징계처분을 할 수 있는가?
2. B교사가 A부장교사에 대한 처벌불원 의사를 밝힌 경우에 A부장교사를 해임한 징계 양정이 적정한가?

소청심사위원회 소청결정사례집 제57집(2020년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

1 형사재판에서 유죄가 확정되지 않은 경우에 해임 처분이 가능한지 여부

A부장교사는 업무상 위력에 의한 추행 혐의를 유죄로 인정한 1심 판결에 불복하여 항소심에서 다투는 상황이므로 형사재판 절차에서 유죄가 확정되지도 않았는데, OO교육청이 해임 처분을 한 것은 부당하다고 주장하였습니다.

법원은 행정청의 징계 혐의 사실의 인정은 형사재판의 유죄 확정 여부와는 무관한 것이어서 형사 재판 절차에서 유죄의 확정판결을 받기 전이라도 행정청의 징계 혐의 사실은 인정될 수 있고, 그와 같은 징계 혐의 사실인정은 무죄추정에 관한 헌법이나 형사소송법상의 관련 규정에 저촉된다고 볼 수 없다고 판단하였습니다(대법원 1986. 6. 10. 선고 85누407 판결, 대법원 2001. 11. 9. 선고 2001두4184 판결 참조).

OO교육청은 A부장교사의 형사재판이 확정되지 않고 2심 판결이 진행하고 있는 중에 해임 처분을 하였습니다. 그러나 ① 법원의 판단에 따르면 OO교육청의 징계처분은 형사재판의 유죄 확정 여부와는 무관한 것이기 때문에 ② OO교육청이 관련 법령에 따라 징계위원회에서 심의·의결을 하였고, 위 징계위원회 의결에 따라 해임 처분을 한 것이라면 위 징계처분 자체가 무죄추정에 관한 A부장교사의 권리를 침해한 것이라고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

2 피해자의 처벌불원 의사에도 불구하고 해임 처분한 징계양정의 적정성

A부장교사는 B교사에게 합의금으로 4천5백만 원을 지급하였고 이에 따라 B교사가 처벌불원 의사를 밝히고 상호 간에 합의를 작성하였으므로 해임 처분이 지나치게 가혹하다고 주장하였습니다.

법원은 “징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회 통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡긴 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다(대법원 2014. 2. 27. 선고, 2011두29540 판결 참조).”라고 판시하고 있습니다.

따라서 교원 소청심사위원회는

① 교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 교원의 비위행위는 본인은 물론 교원 사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 더 엄격한 품위유지 의무를 부담하는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두16613 판결 참조),

② A부장교사는 사건 발생 당시 교감 승진의 가능성도 있는 경력직 부장 교사로서 업무상 우월적 지위에서 B교사에게 위력에 의한 추행을 하여 품위를 훼손한 점,

③ A부장교사가 1심 법원에서 강제추행으로 벌금 500만 원을 선고받은 점(「교육공무원법」 제43조의 2 (당연퇴직) 사유),

④ ‘성폭력’의 경우 가장 낮은 단계도 징계 기준에 따르면 “해임” 사유인 점(「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제2조[별표]의 징계 기준) 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 해임 처분이 사회 통념상 징계권자의 재량권을 현저하게 일탈·남용한 것이라고 볼 수 없으므로 징계 양정이 적정하다고 판단하였습니다.

16

전수조사가 이루어진 사건의 처리

피해 유형 | 성폭력 (13세 미만 미성년자 위계등추행) | 피해자 | 학생 다수 | 행위자 | 교사

사안 개요

A교사(남성)는 2016년경 1학년 수업 시간 중 학생 신체접촉으로 민원을 야기하여 학교장 으로부터 주의 처분을 받은 사실이 있음에도 2017년경 다시 13명의 학생에게 수업 시간 중 자세 교정을 명목으로 등 쪽 브래지어 혹 부위를 손으로 토닥거리거나, 백허그 자세를 하거나, 엉덩이를 스치고 허리를 잡는 등의 행위로 신고되었다. 그러나 진술서를 작성한 13명의 학생 중에서 다수가 경찰 조사를 원하지 않아서 B학생(여성)만이 경찰 조사에 응하였다.

OO교육지원청 감사관실은 이 사건에 대한 감사를 실시하여 'A교사와 학생 간의 격리 조치 및 학생들의 전수조사'가 필요하다는 의견을 제시하였고, OO중학교장은 1학년 학생 61명을 대상으로 전수조사(무기명 설문조사)를 실시하였다. 전수조사 결과 A교사가 학생 들에게 신체 접촉하는 것을 목격하였다는 진술이 15건이었으며, 본인이 A교사로부터 신체 접촉을 직접 경험하였다는 진술이 17건이었다.

A교사는 진술서를 작성한 학생들에게 ① "유언비어, 허위사실 유포가 있는데, 누가 그러는지 알고 있다. 너희들이 14세 이하여서 처벌받지 않지만, 처벌받을 수도 있다. 이런 얘기를 한 학생은 나한테 와서 사과해라."라는 취지의 발언을 하였으며, ② OO 시간에 진술서를 작성 했다고 추정되는 학생들을 한 명씩 불러내어 "너희들이 진술서를 쓴 것을 다 알고 있다." "중1, 중2, 중3까지 다 잊고 좋게 생활하자."라고 발언하였다.

OO경찰청은 2017년 10월경 A교사의 성폭력에 대해 '혐의없음(증거불충분)'으로 처분 하였으나, OO교육청은 2017년 11월경 징계위원회를 개최하여 A교사에 대해 해임을 의결 하였고, OO교육청은 위 징계위원회 의결에 따라 A교사를 해임 처분하였다.

1. 검찰의 '혐의없음' 처분에도 불구하고 징계처분이 가능한가?
2. 전수조사가 이루어진 사건에서 전수조사 결과를 성폭력 판단에 참고할 수 있는가?
3. 진술서를 작성한 학생에게 협박, 회유를 시도한 것이 징계사유에 해당하는가?

교원 소청심사위원회 결정문집 제29집(2019년) 15쪽

해설 및 권고사항

1 검찰의 '혐의없음' 처분에도 불구하고 징계처분이 가능한지 여부

A교사는 13명 학생의 성폭력 신고 사실이 모두 검찰에서 '혐의없음'으로 결정되었는데도, 징계 위원회가 B학생의 신고 사실에 대해서만 '혐의없음' 처분을 받은 것으로 오인하여 해임 처분하였 으므로 위법하다고 주장하였습니다.

그러나 소청심사위원회는 관련 자료 확인한 결과, ① 경찰의 송치의견서에는 "대부분 학생과 학부모는 자녀들의 형사기관 조사를 반대하여 학생들의 성명조차 언급하는 것을 강하게 반대하였다. 따라서 13명의 학생과 부모 중 B학생과 그 부모만 사건 진행을 위하여 본 사건을 접수하여 수사 진행을 하게 되었다."라고 기재되어 있는 점, ② 검찰의 '혐의없음' 처분의 내용도 학생 B에 대한 성폭력 사실만을 기재하고 있는 점 등을 종합하여 검찰은 B학생에 대하여만 '혐의없음' 처분을 하였다고 판단하였습니다. 따라서 소청심사위원회는 OO교육청이 B학생이 아니라 12명 학생의 피해 사실을 근거로 하여 해임 처분한 것은 타당하다고 보았습니다.

한편 소청심사위원회는 설령 B학생 이외 나머지 학생들에 대해서도 검찰이 '혐의없음'으로 판단 하였다고 하더라도, 징계와 형벌은 그 권력의 기초, 목적, 내용 및 그 사유를 각각 달리하는 것이 므로(대법원 1982. 9. 14. 선고, 82누46 판결 참조) 형사재판의 결과로 청구인의 징계사유가 면해지는 것은 아니므로, 검찰의 무혐의 처분에도 불구하고 OO교육청은 A교사에 대하여 해임 처분을 할 수 있다고 보았습니다.

2 전수조사 결과를 성폭력 판단에 참고할 수 있는지 여부

해당 사안의 전수조사는 무기명 설문조사의 형식으로 이루어졌으므로, 피해 학생이 특정되지 않는 전수조사 결과만을 가지고 성폭력 사실을 인정할 수는 없습니다. 다만 13명의 학생이 피해 사실을 진술하였으나 1명을 제외하고 경찰 조사에 응하지 않고 있어서 피해 사실 확인이 어려운 경우에 전수조사 결과를 성폭력 사건 판단에 참고할 수 있습니다.

소청심사위원회는 피해 학생 13명, 담임교사의 사실확인서, 전수조사 결과를 비교하여 ① 피해 학생 13명의 진술 내용이 상당히 구체적이고 서로 일치하는 내용도 상당수 존재하는 점, ② 전수 조사 결과에서도 A교사가 학생들에게 신체 접촉하는 것을 목격하였다는 15건의 진술이 있었고, A교사가 신체접촉을 직접 경험하였다는 17건의 진술이 있으며, 그 진술 내용 또한 상당히 구체적이고 목격담과 경험담의 상당수가 일치하는 점, ③ 해당 학생들의 담임교사 2명이 진술 학생들의 평소 태도 등을 고려할 때 학생들의 진술을 신뢰할 만하다고 사실확인서에 밝히고 있는 점, ④ 전문기관 ('OO성폭력상담소', '한국 여성의 전화')의 의견에 따르면 다수의 피해 경험자가 한 명의 가해자를 두고 사안을 왜곡하여 꾸며 낼 가능성은 없다는 의견을 제시하고 있는 점 등을 종합하여 A교사가 학생들에게 자세 교정을 명목으로 부적절한 신체접촉을 한 사실이 성폭력에 해당한다고 판단하였습니다.

전수조사 주요 내용 발췌

구분	내용	경험/ 목격 여부 당시 학생 감정
OO 시간 (탁구)	탁구 시간에 OO 일본 여행을 물어봤는데, 알려 준다면서 나를 무릎 위에 앉히고 어깨를 주무름	경험
	OO 시간에 여자아이들에게 자세 등을 가르쳐 주시면서 스킨십 등이 조금 많았었다. 여자애들이 무엇인가를 물어보면 대답해 주고 어깨, 등을 만졌다.	목격
	OO 시간에 OO 조끼를 주셨는데 혼자 입을 수 있는데 갑자기 허그식으로 직접 입혀 주셨음	경험 (기분 나빴음)
	선생님이 친구한테 자세를 가르쳐 주신다고 뒤에서 신체접촉을 하셨는데, 굳이 신체접촉을 할 필요가 없는 상황이었다.	목격
OO 활동	배드민턴 자세로 허벅지를 만지면서 알려주는 것을 목격 하였다. 그런데 여자들한테만 그래서 좀 이상하다는 생각을 하였다.	목격
상담 등 기타 활동	배지를 직접 달겠다고 하였지만 굳이 자기가 꼭 달아 주겠다면서 안에 손을 넣어서 가슴 살짝 위쪽에 달았다.	경험

3 진술서를 작성한 학생에게 협박, 회유를 시도한 것이 징계사유에 해당하는지 여부

A교사는 진술서를 작성한 학생들에게 ① “~ 이런 얘기를 한 학생은 나한테 와서 사과해라.”라고 하였으며 ② “너희들이 진술서를 쓴 것을 다 알고 있다.” “중1, 중2, 중3까지 다 잊고 좋게 생활하자.”라고 말한 행위는 인정하였으나, 학생들이 ‘A교사가 성추행으로 경찰서에 갔다’는 허위 소문을 무분별하게 퍼뜨리는 것은 잘못된 행동이라고 알려 주었을 뿐이라고 주장하였습니다. 그러나 학생들은 A교사의 발언에 대해 공통으로 불편하고 무서운 감정을 느꼈다고 진술하고 있습니다.

소청심사위원회는 비록 A교사가 소문의 진위를 알기 위해서라거나 또는 소문을 퍼뜨리는 것이 잘못된 행동이라는 것을 알려 주기 위하여 위와 같이 발언하였다고 하더라도, 불편한 학교생활과 관련하여 자신의 감정을 솔직하게 표현할 권리가 있는 학생들에게 두려움을 느끼게 하는 위압적인 행위라고 보아 징계사유에 해당한다고 판단하였습니다.

또한 A교사가 진술서를 작성한 학생들을 불러 누가 소문을 냈는지 등을 추궁하여 말하게 하고, “교권 침해,” “처벌” 운운한 것은 성폭력 피해자나 신고인에게 신고 등을 이유로 불이익한 조치를 하는 행위로서 2차 피해에 해당할 수 있습니다.

17

직위해제 처분이 적정하지 않아서 취소된 사례

피해 유형 | 성폭력(13세 미만 미성년자 강제추행) | 피해자 | 학생 다수 | 행위자 | 교사

사안 개요

B학생의 아버지는 2021년경 A교사(남성)가 B학생(여성)에게 성추행 및 아동학대를 하였다고 교육청 및 경찰에 신고하였다. OO학교는 위 학급 학생을 대상으로 전수조사를 실시하였고, B를 포함한 여학생 5명이 성추행을 당했다고 진술하였다.

그러나 A교사가 학급 내 여학생들 간의 따돌림과 학교폭력 사건을 해결하기 위하여 학생들을 중재하던 중, 위 중재에 반감을 가진 학생들이 허위로 피해 사실을 신고하였다는 사실이 확인되었다. OO학교는 성고충심의위원회를 개최하여 A교사의 행위가 성희롱에 해당하지 않는 것으로 판단하였다.

<사건 경과>

- 가. 2022. 2.경 신고한 학생들 졸업
- 나. 2022. 2.경 성고충심의위원회 심의(*성희롱 아님 결정)
- 다. 2022. 3.경 A교사는 다른 학교로 전보
- 라. 2022. 4.경 A교사에 대한 수사 개시 사실 통보 및 직위해제
- 마. 2022. 12.경 검찰에서 A교사의 성폭력에 대하여 혐의없음(증거불충분) 결정

A교사에 대하여 직위해제 처분한 것이 적정한가?

교원 소청심사위원회 결정문집 제33집(2023년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

법원은 “직위해제 제도는 ‘파면·해임·강등·정직에 해당하는 징계 의결이 요구’ 중인 국가공무원이 계속 직위를 보유하고 직무를 수행한다면 공무집행의 공정성과 그에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 생길 우려가 있으므로 이를 사전에 방지하고자 하는 데 그 목적이 있고, 이와 같은 직위해제 처분은 징벌적 제재인 징계처분과는 그 성질을 달리하는 별개의 처분이다.

따라서 직위해제 처분의 적법 여부는 그 처분 시를 기준으로 해당 국가공무원이 계속 직무를 수행함으로써 인하여 공정한 공무집행에 위험을 초래하는지 여부 등 구체적인 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 10. 30. 선고 2012두25552 판결 참조).”라고 판시하고 있습니다.

소청심사위원회는 다음과 같은 이유로 A교사에 대한 직위해제 처분이 적정하지 않다고 판단하여 직위해제 처분을 취소하였습니다.

- ① 해당 학교에서 성고충심의위원회를 개최하여 A교사의 행위에 대하여 성희롱에 해당하지 않는 것으로 판단한 점을 고려하면 중징계 처분의 개연성이 부족한 점,
- ② C학생의 학부모가 제출한 탄원에서 따르면 “A교사가 학생들과 상담 및 갈등을 중재하는 중, 학생 B, D, E는 중재에 반감을 가지고, 2021. 9.경 학교 근처 놀이터에서 ‘우리 선생님을 몰아 내자.’, ‘성추행을 당했다고 신고하자.’라는 말을 하였다고 본인의 자녀(C)가 본인에게 말한 적이 있습니다.”라고 진술하고 있는 점을 감안하면 A교사의 성폭력 사실이 허위나 과장된 진술에서 비롯되었을 가능성이 있는 점,
- ③ 검찰청이 2022. 12.경 이 사건 직위해제 처분의 직접적인 원인이 된 성폭력에 대해 증거 불충분 하여 혐의없음 결정을 내린 점,
- ④ 2022. 4. 7. A교사에 대한 수사 개시 사실이 통보되었는데, 2022. 2.경 해당 학생들이 이미 졸업하였고, A교사는 3. 1.자로 다른 학교로 전보된 상황이었으므로 직위해제 처분 당시 다른 학교에 근무하고 있었던 A교사가 계속 직위를 보유하더라도 정상적인 업무수행을 하기가 현저히 어려워 보이지 않는 점
- ⑤ 직위해제 처분은 승급·보수 지급 등의 면에서 인사상 불이익한 처분에 해당하고, 기간의 제한이 없이 수사 결과가 나올 때까지 직위해제 처분이 유지되는 점을 고려하면 더욱 신중하게 이루어 져야 하는 점(헌법재판소 1998. 5. 28. 선고 96헌가12 결정 참조)을 종합할 때 이 사건 직위해제 처분에 대해 재량권을 일탈·남용한 위법한 처분으로 판단하였습니다.

18 딥페이크를 제작한 사례

피해유형 | 디지털 성폭력(허위영상물 편집·반포등) | 피해자 | 교사 | 행위자 | 학생

사안 개요

A학생(남성)은 B교사(여성)의 SNS에 게시된 일상 사진을 다운로드 받아서 텔레그램방에서 합성 봇(AI봇의 일종으로 가상 나체 사진을 제작하는 프로그램)을 이용하여 B교사의 얼굴에 가상의 나체를 합성하는 딥페이크(허위영상물) 사진을 제작하였다. A학생은 텔레그램 방에서 만난 C(남성)에게 텔레그램 메시지를 통하여 B교사의 딥페이크 사진을 전송하였다. A학생은 B교사의 딥페이크 사진을 C에게 전송하였을 뿐 배포하지 않았기 때문에 허위영상물 편집·반포 행위가 아니라고 주장하였다.

A학생의 행위는 허위영상물 편집·반포 행위에 해당하는가?

창원지방법원 통영지원 2024. 12. 5. 선고 2024고합89 판결 변형

해설 및 권고사항

「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(이하 ‘성폭력처벌법’) 제14조의2 제1항은 “사람의 얼굴·신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물·영상물 또는 음성물(이하 이 조에서 “영상물등”이라 한다)을 영상물등의 대상자의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성 또는 가공(이하 이 조에서 “편집등”이라 한다)한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다.”라고 규정하여 허위영상물 편집 등의 행위를 처벌하고 있습니다.

과거에는 허위영상물 편집·반포죄에서 ‘반포 등을 할 목적’으로 허위영상물을 제작할 것을 요건으로 하였으나, 2024년 딥페이크 범죄로 인한 사회적 문제가 심각해지자, 국회는 2024. 10. 16. 성폭력처벌법 제14조의2 제1항을 개정하여 ‘반포등을 할 목적’을 삭제하였습니다. 따라서 ‘반포등을 할 목적’이 없이 허위 영상물을 제작하는 것만으로도 범죄가 성립할 수 있습니다.

A학생은 B교사의 의사에 반하여 딥페이크 사진을 제작하였으므로 B교사의 사진을 그 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 합성한 행위는 허위영상물 편집죄에 해당합니다. A학생은 C에게 사진을 전송한 것이 ‘반포 등’에 해당하지 않는다고 주장하나, ‘반포 등’은 반포·판매·임대·제공 등을 포함하고 있으므로 사진 전송 행위도 허위영상물 반포죄에 해당합니다.

또한 2024. 10. 16. 개정된 성폭력처벌법에 따르면 A학생이 B교사의 딥페이크 사진을 제작하고 C에게 전송하지 않았다고 할지라도, 딥페이크 사진을 제작한 사실만으로 허위영상물 편집죄에 해당할 수 있습니다.

19

상대방의 의사에 반해 사진을 찍은 사례

피해 유형 | 디지털성폭력(불법촬영죄)

피해자 | 교사

행위자 | 교사

사안 개요

사진기사가 30대 여성 B교사와 학생들을 촬영하고 있는 상황에서, 40대 남성 A교사가 “나도 사진 찍어줄게”라며 학생들과 함께 있는 B교사의 사진을 별도로 찍었다. 이에 B교사는 “사진 찍지 말라”고 분명히 말했지만, A교사는 “뭘 어때, 나 사진 잘 찍어”라며 B교사의 의사에 반해 사진을 촬영하였다.

A교사의 이러한 행위는 「성폭력처벌법」 제14조 제1항이 규정한 불법촬영죄에 해당할까?

교육청 결정례 변형

해설 및 권고사항

「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조 제1항은 “카메라나 그 밖에 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 촬영대상자의 의사에 반하여 촬영한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다”라고 규정하고 있습니다. 이 규정에서 중요한 요건은 ① 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체를, ② 촬영대상자의 의사에 반하여 촬영했는가입니다.

이 사건에서는 A교사가 B교사의 명시적 동의 없이 사진을 촬영한 점에서 ‘의사에 반한 촬영’이라는 요건은 충족된다고 볼 수 있습니다. 특히 피해자가 촬영을 거부하겠다는 의사를 분명히 밝힌 상황에서 촬영이 이루어졌다면, 해당 요건의 충족은 더욱 명확해진다고 할 수 있습니다. 그러나 촬영 대상이 학생들과 함께한 단체 사진이고, 피해자의 신체 노출 부위가 명확히 드러나지 않거나 성적 수치심을 유발할 만한 장면이 아닌 일반적인 상황이었다면, 해당 사진이 ‘성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체’에 대한 촬영으로 보기는 어렵습니다. 즉, 불법촬영죄의 구성요건 중 ‘성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체’에 대한 촬영이라는 요소가 결여된 경우에는, 단순히 상대방의 의사에 반해 사진을 찍었다는 사정만으로는 형사처벌이 어렵습니다.

다만, A교사의 촬영 행위가 단체 사진 촬영이라는 외형을 띠고 있으나 실제로는 특정 신체 부위(예: 가슴, 다리, 엉덩이 등)에 초점을 맞추었거나, 촬영 각도나 구도가 성적 의도를 의심할 수 있는 형태였다면, 불법촬영죄 성립 여부에 대해 다시 검토할 여지가 있습니다. 이 경우에는 사진 촬영 당시의 구체적인 상황, 촬영 각도, 결과물 등을 종합적으로 고려하여 판단하게 됩니다.

그런데, A교사의 행위가 형사상 범죄에 해당하지 않더라도, B교사의 명시적인 동의 없이 촬영한 행위는 초상권 또는 인격권을 침해한 것으로 평가될 수 있으며, 이에 따라 A교사는 민사상 손해 배상 책임을 질 수 있습니다.

20 불법촬영물을 시청한 사례

피해 유형 | 디지털성폭력(불법촬영물 시청죄) | 피해자 | 성명불상 | 행위자 | 교사

사안 개요

B교사는 단체 카카오톡 대화방에 “쌤들, 강남 성형외과 진료실 CCTV가 무더기로 유출되었네요.”라는 메시지와 함께 탈의 중인 여성의 사진을 전송하였다. 이에 A교사는 “헐~ 누군지는 모르지만, 몸이 장난 아니네요.”라고 답장하였다.

A교사의 이러한 행위는 「성폭력처벌법」 제14조 제4항이 규정한 카메라 등을 이용한 촬영물 시청죄에 해당할까?

교육청 결정례 변형

해설 및 권고사항

2020. 5. 19. 신설된 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조 제4항은 “제1항 또는 제2항의 촬영물 또는 복제물을 소지·구입·저장 또는 시청한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.”라고 규정하고 있습니다. 본 사례에서 B교사가 “성형외과 진료실 CCTV 유출 사진”이라며 사진을 전송한 점에 비추어 볼 때, 해당 사진은 불법촬영물에 해당할 가능성이 높습니다. 그리고 A교사는 해당 사진을 보고 구체적인 신체 부위를 언급하며 평가하는 발언을 하였으므로, 이는 실질적인 시청 행위가 있었던 것으로 볼 수 있습니다. 따라서, A교사에게는 카메라 등을 이용한 촬영물 시청죄가 성립할 수 있습니다.

A교사의 발언은 탈의 사진이라는 성적 민감성이 높은 상황에서 신체를 성적으로 평가한 발언으로서, 이를 목격한 동료 교직원들에게 성적 불쾌감이나 수치심을 유발할 수 있습니다. 또한 카카오톡 단체 대화방이라는 공적 공간에서 다수에게 공유된 발언이라는 점에서 그 사회적 파급력이 큼니다. 그렇기 때문에 A교사의 발언은 해당 단체 대화방의 다른 교직원들에 대한 성희롱으로 평가될 수 있습니다.

그리고, B교사의 행위는 불법촬영물을 반포한 것으로서 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조 제2항을 위반한 범죄행위에 해당하며, 동시에 단체 대화방에 있던 다른 교직원들에 대한 성희롱으로도 판단될 수 있습니다.

참고로, 2024. 10. 16.에는 허위영상물에 대한 시청죄도 신설되었습니다. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2 제4항은 “제1항 또는 제2항의 편집물등 또는 복제물을 소지·구입·저장 또는 시청한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있습니다. 즉, 불법촬영물뿐 아니라 딥페이크나 합성 영상과 같은 허위영상물도 시청 자체로 처벌 대상이 되며, 해당 영상을 공유받아 열람한 경우에도 그 영상의 불법성을 인식할 수 있는 상황이라면 죄가 성립합니다.

21

아동청소년성착취물을 제작한 사례

피해 유형 | 디지털성폭력(아동·청소년성착취물 제작)

피해자 | 학생

행위자 | 교사

사안 개요

A교사(남성)는 휴대전화를 이용하여 SNS에 '여친 구함'이라는 오픈채팅방을 개설하였고 가상의 남자 친구를 구하는 데 호기심을 가진 B학생(여성)이 참석하자, 본인과 1:1 비공개 전용 채팅방을 개설하였다. A교사는 다른 사람으로 행세하면서 B학생과 대화하면서 친분을 쌓은 후에 B학생에게 신체를 노출한 사진을 찍게 하여 이를 전송받았다. A교사는 B학생의 신체 노출 사진을 직접 촬영한 것이 아니고, B학생 이 스스로 촬영하여 본인에게 보내준 것이므로 아동·청소년성착취물 제작죄에 해당하지 않는다고 주장하였다.

A교사의 행위는 아동·청소년성착취물 제작에 해당하는가?

수원지방법원 2021. 8. 25. 선고 2021고합128 판결 변형

해설 및 권고사항

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」(이하 '청소년성보호법') 제11조 제1항은 '아동·청소년성착취물을 제작·수입 또는 수출한 자는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다'라고 규정하여 아동·청소년성착취물제작죄를 처벌하고 있습니다. 청소년성보호법 제2조 제5호는 "아동·청소년성착취물"에 대해 '아동·청소년 또는 아동·청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름·비디오물·게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신 매체를 통한 화상·영상 등의 형태로 된 것을 말한다'라고 규정하고 있습니다.

해당 사안에서 A교사는 19세 미만의 아동·청소년인 B학생에게 신체가 노출된 사진을 촬영하게 하였는데, 위 사진은 아동에게 '아동·청소년의 신체를 노출하는 행위로서 일반인의 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 행위'를 하도록 하여 화상 등의 형태로 제작한 것이므로 A교사에 대해 아동·청소년성착취물 제작죄가 인정 됩니다.

A교사는 B학생의 신체 사진을 직접 촬영한 것이 아니고 B학생이 스스로 촬영하여 본인에게 보내준 것이었다고 주장하나, 청소년성보호법은 아동·청소년을 대상으로 성적 행위를 하는 것뿐만 아니라 아동·청소년으로 하여금 성적 행위를 하도록 하는 것도 금지하고 있습니다. 따라서 판례는 B학생이 스스로 신체 사진을 촬영 하여 A교사에게 전송하는 방식으로 아동·청소년성착취물을 제작하는 경우에도 A교사에게 아동·청소년 성착취물 제작죄를 인정하고 있습니다.

22

탄원서 작성의 적절성 및 게시물로 인한 2차 피해

피해 유형 | 2차 피해

피해자 | 교사

행위자 | 교사

사안 개요

A교사는 B교사를 성희롱하였다는 이유로 '견책' 징계처분을 받았다. A교사는 이에 불복하면서, A교사와 B교사에 대해 잘 알고 있는 다른 교직원에게 탄원서 작성을 요청하였다. 그리고, 이로부터 약 한 달 이내에 A교사는 B교사가 수업을 진행했던 반에 다음과 같은 내용의 게시물을 부착하였다.

<제보 구함>

여러분의 안전하고 평화로운 학교생활을 기원합니다. 수업 중 자세 교정, 요가 자세, 잠을 깨우는 자세 등을 가르쳐준다는 것을 빌미로 과도한, 또는 불필요한 신체접촉으로 인하여 불쾌감이나 불편함을 느낀 경험이 있는 학생 또는 이와 비슷한 고민을 갖고 있는 학생을 목격한 학생의 제보를 기다립니다.

1. A교사의 탄원서 작성 요청 행위는 적절한가?

2. A교사의 게시물 부착 행위는 B교사에 대한 2차 피해에 해당할 수 있을까?

국가인권위원회 21진정0510900 변형

해설 및 권고사항

1 탄원서 작성 요청 행위의 적절성

성희롱 사건 처리 과정에서 피신고인이 다른 교직원에게 탄원서를 요청하거나 받으려는 행위는 매우 부적절한 것으로 평가됩니다. 탄원서 제출을 요구하거나 이를 유도하는 것은 교직원 간의 위계나 동료 관계를 이용해 간접적인 압박을 가할 우려가 있으며, 이는 피해자는 물론 사건과 직접적인 관련이 없는 제3의 교직원에게도 심리적 부담과 갈등을 초래할 수 있습니다. 특히 탄원서가 사건의 사실관계나 피해자 보호보다는 피신고인에 대한 동정 여론을 조성하는 수단으로 활용될 경우, 향후 공정한 절차 진행뿐 아니라 조직 내 성희롱 예방 문화형성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 성희롱 사건이 조사 또는 심의 중일 때에는 교직원 간의 조직적인 탄원서 작성 유도나 제출 행위는 지양되어야 하며, 관련자에 대한 접촉이나 개입 시도 또한 철저히 통제할 필요가 있습니다.

2 게시물 부착 행위의 타당성

A교사는 B교사가 수업을 진행하던 반에 신체접촉 피해에 대한 제보를 받겠다는 내용의 게시글을 부착하였습니다. 학생들이 실제로 피해를 호소하였다거나 하는 등, 제보 게시글 부착을 정당화할 수 있는 객관적인 사정은 존재하지 않습니다. 이에 비추어 볼 때, A교사가 부착한 이 게시글은 B교사를 특정하여 비위 사실에 대한 제보를 유도하려는 의도로 작성된 것으로 판단됩니다. 형식적으로는 학생 인권 보호를 명분으로 내세웠지만, 실제로는 B교사를 비난하고 공격하려는 목적이 있었던 것으로 보입니다.

A교사가 작성한 글을 살펴보면, '과도한 신체접촉' 등 B교사를 부정적으로 단정하는 표현이 포함되어 있어, 이는 B교사에게 모욕감을 줄 뿐만 아니라, 사회적 평가를 저하시킨 것으로 인정되며, 결과적으로 B교사의 인격권을 침해한 행위에 해당합니다.

또한 A교사가 해당 게시글을 작성·부착한 시점은 B교사에 대한 '견책' 징계처분이 있는 날로부터 한 달 이내로, 시기적으로도 매우 근접해 있습니다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, A교사의 행위는 성희롱 신고 및 그에 따른 징계처분과 상당한 인과관계가 있는 것으로 판단됩니다.

따라서, B교사의 성희롱 신고 이후, A교사가 B교사임을 특정할 수 있는 내용을 담은 게시물을 공개적으로 부착하고, 비위에 대한 제보를 유도한 행위는 B교사의 인격권을 침해한 것으로서, 2차 가해에 해당한다고 할 것입니다.

23

2차 피해 예방 의무, 신고 의무 및 징계의 위법성 판단

피해 유형 | 2차 피해

피해자 | 학생

행위자 | 교사

사안 개요

A교사는 ① 2015. 5월에서 6월경 교실 앞 복도에서 남학생 B가 A교사에게 “선생님 배고파요.” 라고 말하자 지나가는 여학생들을 가리키며, “여기 먹을 거 많잖아.”라고 말하였고, ② 9월에서 10월경 수업 중 여학생 이름을 송이버섯에 빗대면서 “너무 야한가요?”라고 말하며 남성의 성기를 연상시키는 말을 하였으며, ③ 교실에서 수업 중 영어단어를 설명하는 과정에서 “나는 단추를 다 풀어 헤치는 것이 좋다”라고 말하는 등의 발언을 하였다.

1. B학생은 상담교사인 C와 상담을 하였고, C교사는 D교장에게 이를 보고하였다. D교장은 B학생이 원하지 않았음에도 A교사를 불러 사과를 시켰고, 사건을 종결하였다. C교사와 D교장의 사안 처리는 적절한가?
2. 3개월 후 B학생의 보호자가 이 사건에 대해 알게 되어, A교사를 경찰에 신고하였다. 이는 19세 미만의 아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱에 해당하여 A교사는 선고유예의 형을 선고받았고, 교육공무원 일반징계위원회는 A교사에 대하여 정직 3개월의 징계처분을 하였다. A교사는 재량권 일탈·남용의 위법이 있으므로 위법하다며 행정소송을 제기 하였다. A교사의 주장은 타당한가?

수원지방법원 2018. 4. 19. 선고 2017구합1989 판결 변형

해설 및 권고사항

1 2차 피해 예방 의무 및 신고 의무

성희롱 사건 처리의 기본 원칙은 피해자 보호와 2차 피해 예방에 있습니다. 특히 피해자의 의사를 존중하여 절차를 진행해야 하며, 피해자가 원하지 않는 상황에서 가해자와 직접 대면하게 하거나 사과를 강요하는 행위는 대표적인 2차 피해 유발 행위로 평가됩니다. D교장이 B학생의 동의를 받지 않고 사과 자리를 주선하고 사건을 종결한 것은 사건을 공식적인 조사·처리 절차에 따라 처리하지 않은 점에서 절차적 적정성이 결여된 조치라고 볼 수 있고, 2차 가해로 평가될 수 있습니다.

또한 기관장과 그 종사자는 아동·청소년 대상 성범죄의 발생 사실을 알게 된 경우, 수사기관에 신고해야 할 의무가 있습니다(아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제34조 제2항 참조). 따라서 C교사와 D교장은 A교사의 행위를 인지한 시점에서, 이를 아동 대상 성희롱으로 수사기관에 신고해야 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 의무를 이행하지 않았으므로, C교사와 D교장은 동 법률 제67조 제4항에 따라 300만 원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있습니다. C교사의 경우에도, D교장에게 보고하였다고 해서 신고 의무가 면제되는 것은 아니라는 점에 유의할 필요가 있습니다.

2 재량권 일탈 남용 여부

공무원인 피징계자에게 징계사유가 있는 경우, 어떠한 징계처분을 내릴 것인가는 원칙적으로 징계권자의 재량에 맡겨져 있습니다. 다만, 징계권자가 행사한 재량이 사회 통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권을 일탈하거나 남용한 것으로 인정되는 경우에 한하여 그 징계처분은 위법하다고 볼 수 있습니다. 공무원에 대한 징계처분이 사회 통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 평가되기 위해서는, 구체적인 사안에 따라 징계의 원인이 된 비위 사실의 내용과 성격, 징계를 통해 달성하고자 하는 행정 목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합적으로 고려한 결과, 그 징계처분의 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되는 경우여야 합니다(대법원 2010. 12. 23. 선고 2010두20027 판결 등 참조).

이 사건의 경우, 법원은 ① A교사가 형사재판에서 이 사건 징계사유와 동일한 범죄사실로 유죄 확정판결을 받은 점, ② A교사가 미성년자인 학생들을 교육하는 교사로서 그 언행이 교육 현장에 미치는 부정적인 영향을 고려해야 한다는 점 등을 종합하여, A교사의 주장을 받아들이지 않고 징계처분이 정당하다고 판결하였습니다.

24

행위자를 용서하라고 화해·종용한 행위로 인한 2차 피해

피해 유형 | 2차 피해

피해자 | 교사

행위자 | 교장

사안 개요

□□학교 A교장(남성)은 B교사(여성)가 신고한 성희롱 사건(행위자 교사 C, 남성)의 처리 과정에서 성희롱 피해자 보호 조치 소홀의 행위를 이유로 견책 처분을 받았다.

<사건 경과>

- 가. B교사는 2019. 12. 30. A교장에게 행위자인 C교사의 공개 사과 등 조치 요청
- 나. A교장은 2020. 1. 7. C교사에 대해 학교장 주의 처분을 함
- 다. A교장은 2020. 1. 7. B교사에게 조치 요청에 대한 답변서를 보내면서 C교사를 용서해달라고 요청함
- 라. B교사는 2020. 1. 10. 성고충 상담을 신청함
- 마. A교장은 2020. 1. 13. 성고충심의위원회를 개최하여 C교사에 대하여 학교장 주의 처분 유지, 공개 사과, 피해자와의 분리 조치 건의를 결정하고, 2020. 1. 22. 당사자에게 통지함
- 바. B교사는 2020. 1. 22. 성고충심의위원회 결과에 불복하고 추가 조치를 요구함
- 사. ○○교육청은 2021. 1. 26.부터 2021. 2. 5.까지 '갑학교 학교 내 성희롱 사건 처리 과정 및 2차 피해 관련 특정감사'를 진행함
- 아. ○○교육청은 징계위원회 의결을 거쳐 2021. 3. 26. A교장에 대하여 견책 처분 함

행위자를 용서하라고 화해·종용하는 행위가 징계사유에 해당하는가?

교원 소청심사위원회 결정문집 제31집(2021년) 결정례 변형

해설 및 권고사항

B교사는 2019. 12. 30. A교장에게 행위자인 교사 C의 공개 사과 등 적절한 조치를 부탁드립니다라는 문자를 송부하였습니다. A교장은 2020. 1. 7. C교사에게 주의 처분을 하였으며, B교사에게 위 조치 요청에 대한 답변서를 보내어 "C교사에 대해서는 학교장 주의 처분을 하였고 이의가 있는 경우 교육청 감사관으로 재심의 신청을 할 수 있다"라고 안내하였습니다.

그러나 A교장은 위 답변서를 보내면서 ① ‘사람이면 실수가 있을 수 있고, 한순간의 실수이고 돌이켜 반성하여 개선의 여지가 있다면 큰마음으로 용서할 수 있는 것도 너그러운 용기라고 생각합니다’, ② ‘어디 하나 안 아픈 손가락이 없는 것처럼 잘못된 손가락이라고 매몰차게 자르지 못하는 점을 이해해 주시면’, ③ ‘잘못을 저지른 자식을 둔 아버지의 마음으로 B선생님께서 큰마음으로 용서하는 용기를 가져 주시기를 바라며’라는 내용을 추가하였습니다.

소청심사위원회는 위와 같이 행위자를 용서하라는 내용을 보낸 것에 관하여 성희롱·성폭력 처리에 관한 교육부 매뉴얼(2019. 2.)에 근거하여 ‘피해자와 행위자 간 화해나 합의를 종용하는 행위’ 또는 ‘피해자에게 행위자를 용서하라고 화해·종용하는 행위’로서 2차 피해에 해당한다고 보아서 징계 사유를 인정하였습니다.

Chapter

III

사안 처리 관련 Q&A

01	상담(신고)·접수
02	사실 확인(조사)
03	심의 및 조치 결정
04	조치 결과 이행 및 재발방지대책
05	기타 사항

시도교육청 업무담당자에게 자주 묻는 질문으로 구성하였습니다. 사안에 따라 다르게 해석되거나 적용될 수 있으니, 업무 참고용 자료로 활용해 주시고, 명확한 해석 및 법적 자문은 시도교육청 지침 및 법적 자문을 필요로 합니다.

01 상담(신고)·접수

Q 01 학교에서 직원 간 성고충 사안에서 피해자와 행위자의 공간 분리가 어렵습니다. 성고충 사안 피해자와 행위자 공간 분리의 원칙이 있나요? 조사가 진행되는 동안 계속 분리가 되어야만 하는지 궁금합니다.

A 01 성고충 사안 처리의 첫 번째 단계가 피해자와 행위자의 공간 분리입니다. 공간 분리는 신고 직후 신속하게 이루어져야 하고 조사가 진행되는 동안에도 지속되어야 합니다. 이때 피해자의 의사를 우선적으로 고려하는 것이 중요합니다. 행위자 휴가(교원 휴가에 관한 예규 등), 근무 장소 변경, 직위해제 등 다양한 방식이 활용될 수 있습니다. 피해자의 근무 장소 변경의 경우, 업무 배제 등 잘못된 결과를 초래할 수 있으므로 피해자의 동의 여부를 확인해야 하며, 행위자의 분리가 완료되기 전까지 부득이하게 같은 공간에서 근무한다면, 결재체계 변경(부서장 직접 보고 등), 회의 참석 명단 조정, 식사 시간 조정 등 업무상 만나는 빈도를 최소화 하는 것이 바람직합니다.

위와 관련하여 2019. 3. 24. 자 권고된 18진정0143600 사안에서 국가인권위원회에서 피해자가 형사고소를 하고 1심 판결 선고가 나기까지 약 1년여의 기간 중, 피해자 및 행위자의 휴가 사용 등 및 접근금지 조치, 점심시간 조정, 행위자의 교무실 출입 통제 등을 시행하였습니다. 그러나 시간이 지나 행위자에 대한 직위해제가 되지 않아 전체 교육 및 회식 등의 자리에 행위자와 피해자의 격리가 이뤄지지 않은 사안에 대하여 해당 교육감 및 교육장, 교장 등에게 귀책 사유를 물은 바 있습니다.

사안이 발생할 경우 피해자와 행위자를 분리하고 신속히 조사 및 징계 단계를 밟아 임시 조치 분리 이후 바로 징계처분에 근거한 분리가 이루어질 수 있도록 주의하시길 바랍니다.

Q 02 다수의 학생 또는 교직원들이 함께 있는 자리에서 이루어진 성희롱 발언에 대한 당사자는 아니었으나 같은 공간에서 불쾌감을 느낀 제3자로서 간접피해를 신고할 수 있나요?

A 02 성희롱 신고는 당사자가 아닌 누구라도 할 수 있습니다. 당사자가 굴욕감을 느끼지 않았다고 하더라도, 목격자가 불쾌감을 느껴 신고했을 때 목격자도 피해자가 될 수 있습니다. 그러므로 목격자도 피해자로서 신고가 가능합니다.

Q 03 교직원 간 성사안에서 피해자는 공식 신고 및 절차 진행을 원하지 않는데 행위자가 절차 진행 및 성고충심의위원회를 개최해달라고 하는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

A 03 피해자가 원하지 않으면 사안 처리 절차를 진행할 수 없습니다. 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방 지침 표준안」 제11조제6항에 피해자가 명시적으로 사건조사를 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다고 되어 있습니다.

02 사실 확인(조사)

Q 01 고충상담원이 행위자를 조사할 때, 사건 발생 여부를 확인하는 과정에서 피해자의 진술을 전달하게 됩니다. 이때 행위자에게 정보를 제공하는 것은 아닌지 우려됩니다.

A 01 행위자 조사 과정에서 질문 자체에 피해자에 대한 정보가 들어있는지 주의하여야 하며, 행위자에게 과하게 많은 정보를 제공하는 것은 바람직하지 않습니다. 행위자에게 조사 출석 통지 시 신고된 주요 사항만 안내하고 이때, 피해자의 개인정보가 드러나지 않도록 유의합니다. 그리고 비밀 유지와 2차 피해 금지 등의 의무 사항을 함께 안내합니다.

Q 02 조사 과정에서 부득이하게 피해자가 특정된다면 2차 피해가 되는 것이 아닐까요?

A 02 공식적인 조사를 진행하면서 피해자가 특정될 수 있습니다. 이를 대비하여 피해자가 성고충 처리 담당 부서를 신뢰할 수 있도록 충분한 설명을 제공해야 합니다. 기관 내에서 최대한 피해자를 보호할 것이고, 2차 가해가 발생하는 경우 행위자에 대해 가중처벌이 될 뿐만 아니라 2차 행위자들 역시 징계를 받을 수 있음을 알려주는 등 기관 내 피해자(신고자) 보호조치에 대하여 설명해야 합니다.

신고 후 조치 과정에서 기관장(결재권자)에게 피해자의 정보를 알릴 수밖에 없으나, 기관장 및 고위직 직원 등이 피해자에게 2차 가해를 가했을 경우 징계대상이 되며, 오히려 행위자 보다 엄격한 조치의 대상(상급 기관으로 이관되어 조사 및 징계 대상이 됨)에 해당한다는 사실을 함께 고지하여 주시길 바랍니다.

Q 03 교직원 간 사건 발생 시 관련자 사건 조사는 사건을 접수한 날로부터 20일 이내 조사를 완료하고, 필요한 경우 10일 범위 안에서 조사 기간을 연장할 수 있게 되어 있습니다. 이 기간 내에 성고충심의위원회도 개최해야 하나요?

A 03 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방 지침 표준안」에는 신청서 접수일로부터 20일, 특별한 사정이 있는 경우 30일 범위 내에 조사를 완료하도록 하고 있으며, 이는 문언 그대로 '조사'에 소요 되는 기간을 의미합니다.

성고충심의위원회 개최는 조사 단계가 아니라 심의 단계에 해당합니다. 조사를 완료한 후 조사결과보고서를 작성하고 기관장에게 보고 후 성고충심의위원회를 개최합니다. 따라서 조사 기간 내에 성고충심의위원회 개최를 완료할 필요는 없습니다.

다만, 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방 지침 표준안」 제12조에서 '조사 완료 즉시 그 결과를 기관장에게 보고하여야 한다'고 규정하고 있고, 조사 행위 및 조사결과보고서 작성 행위까지를 조사 기간 내에 완료해야 '즉시' 그 결과를 기관장에게 보고할 수 있을 것이기 때문에, 조사 기간 내에 조사 행위 및 조사결과보고서 작성을 완료하여 최대한 신속하게 진행하는 것이 피해자 보호를 위해 바람직해 보입니다.

Q 04 피해자가 외부 전문가를 통한 조사를 원한다고 밝혔을 때, 학교 내 성고충상담원의 조사는 종료 가능한가요?

A 04 피해자가 외부 전문가를 통한 조사를 원하거나 피해자 조사의 전문성 등이 우려되는 경우 기관이 외부 전문기관에 조사 과정 자체를 위임할 수도 있습니다. 또한 외부 전문가가 참여한 별도의 피해조사위원회를 구성하여 조사를 할 수 있습니다.

다만, 외부 전문기관에 조사를 위탁하여 진행하는 경우라 하더라도 피해자를 보호할 기관의 의무가 사라지는 것은 아니므로 기관 내 피해자 보호조치는 계속 유지되어야 합니다.

Q

05

피해자와 행위자 조사 방법에 대해 상세하게 알고 싶습니다.

A

05

조사는 당사자를 포함하여 최소 인원만으로 시행하고, 최대한 신속하게 진행하여야 합니다. 아무리 공정한 조사를 위해서라고 해도 다수의 위원이 1명을 조사한다면 조사받는 사람은 위압감을 느끼게 됩니다. 피해자뿐 아니라 행위자로 지목된 구성원도 편하게 조사를 받을 수 있도록 조치하는 것이 필요합니다. 조사받는 사람의 심리적 안정감을 고려할 때 조사는 내부 직원과 외부 전문가가 함께 진행하고 조사 전문성은 외부 전문가가 담당하고 내부 직원은 지원하는 역할을 하는 것이 바람직합니다.

사안 진행이 관련된 의견(예컨대 누구를 조사해 달라, 무엇을 확인해 달라 등)도 적극적으로 청취하여 필요한 내용을 반영하도록 합니다. 사안 처리 절차를 구체적으로 설명해 주고, 신고 이후 조사 및 심의·판단 과정에 여러 전문가가 개입한다는 점 등을 안내합니다. 사안 처리 과정에서 보장된 여러 권리를 알려주고 당사자의 의사에 따라 반영하도록 합니다.

공간 분리 등 피해자 보호조치는 신고 직후 신속하게 이루어져야 하며, 피해자 보호가 무엇보다 중요합니다. 이 과정에서 행위자에 대한 '불이익'도 최소화할 필요가 있습니다. 피해자와 행위자 모두 신고 사실보다 사안이 알려지는 등의 이유로 불안감이 가중되기도 합니다. 사안 처리 과정에서 비밀 유지에 철저를 기하고, 소문 유포에 대해서는 피해자, 행위자 모두에게 적절하게 유의사항을 안내해야 합니다. 평소 예방 교육을 실시하고 철저하게 성희롱 대응 지침을 배포하여 소문 확산 등 문제가 없도록 조직의 분위기를 관리할 필요가 있습니다.

피해자와 행위자의 권리로 조사 시 법률대리인과 신뢰관계인 동석, 조사 진행 상황 및 결과 통지 수령 권리 등을 안내합니다. 행위자에 대한 절차상 권리 보장은 향후 쟁송(爭訟)에서 절차의 적법성 여부를 판단하는 요소가 되기도 합니다. 다만 당사자의 모든 요구를 수용해야 하는 것은 아니며, 권리의 내용과 취지를 고려해서 판단할 수 있습니다.

Q

06

조사 과정에서 행위자의 고충을 어떻게 다루어야 할지 고민입니다. 행위자의 심리를 안정시키면서 조사할 수 있는 방안은 무엇인가요?

A

06

행위자는 신고가 되었다는 사실 자체로도 불안감을 느낄 수 있으므로 행위자의 불안에 공감해 주면서 최대한 조사에 협조하고 적극적으로 진술하도록 안내합니다. 더불어 행위자가 자신을 스스로 변호할 권리에 대하여 정보를 제공하고 조사 과정에서 인권 침해가 발생하지 않도록 해야 합니다.

만약, 행위자가 심리적 부담을 느낀다면, 조사 과정의 비밀유지 등을 고려하여 외부전문가에게 조사를 의뢰하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 아울러 행위자에 대한 조치나 배려가 행위자 옹호나 부실한 사안 처리 등 피해자에 대한 2차 피해로 이어지는 일이 없도록 주의해야 합니다. 피해자 및 행위자를 조사할 때 조사가 공정하고 편안한 분위기에서 이루어지는 것이 피해자뿐 아니라 행위자에게도 도움이 됩니다.

그러기 위해서는 무엇보다 조사 단계에서 어떠한 편견 없이 객관적으로 조사가 이루어지는 것이 필요합니다. 성희롱 등의 판단은 심의위원회에서 다루어지므로, 피해자와 행위자 등을 조사할 당시에는 사실조사에 충실하고 피해자의 진술 내용이 성희롱이 아닌 것 같다는 생각으로 조사를 하거나 혹은 행위자의 진술이 거짓이어서 행위자로 단정짓는다는 등의 태도를 지양하고, 객관적으로 규정에 따라 사실조사를 진행하는 것이 중요합니다.

혹여라도 행위자가 극단적 행동을 한다면 이로 인하여 피해자를 비난하는 환경이 조성되지 않도록 유의해야 합니다.

03 심의 및 조치 결정

Q 01 성고충심의위원회는 법정 기구가 아님에도 꼭 개최해야 하나요? 자체 사건 조사 후 감사 요청하여 인사조치해도 적절할 것 같습니다. 학교 현장에서 심의위원회 개최 실무의 부담이 큼니다.

A 01 현재 성고충심의위원회는 임의적 절차가 아니라, 사건 인지 및 신고 접수 시 필수 경유해야 하는 절차입니다. 내부 인력만으로 이를 해결할 경우, 성희롱 판단 여부 및 2차 피해 판단 등에 대한 오판단이 나올 가능성이 크고 결국 이는 기관 책임으로 돌아가게 됩니다.

성고충심의위원회를 두도록 한 취지는, 외부전문가가 포함된 기구에서 다양한 문제 해결 방법을 모색하여 인사위원회가 간과할 수 있는 피해자 보호 조치나 재발방지대책 등도 함께 논의하는 데 의의가 있습니다. 당사자 진술이 엇갈리는 경우 사실관계 인정, 업무 관련성 판단, 성적 언동의 범위, 성적 굴욕감 또는 성적 혐오감의 인정은 성희롱을 판단 하는 사람의 전문성과 성인지 감수성에 따라 다르게 판단할 가능성이 큼니다. 따라서 성평등 가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」에도 성고충심의위원회를 두고 반드시 외부전문가를 2명 이상 위촉하도록 하고 있는 것입니다.

성고충심의위원회는 성희롱 판단 여부를 심의할 뿐 아니라 피해자 보호조치 및 재발 방지 대책에 대해서도 논의하기 때문에 피해자 회복, 행위자 조치, 조직 기강 정비 등 실익이 충분한 절차입니다. 내부 지침상 성비위 사건 처리를 성고충상담창구에서 담당하고 성고충 심의위원회를 경유해야 함에도 따르지 않는다면 절차상 하자가 될 수 있습니다.

일반 고충이나 비위 행위를 주로 다루는 감사 절차에서 성 비위 사건의 특수성을 고려한 전문적인 사건 처리를 담보하기에는 부족합니다. 성희롱은 대체로 물적 증거가 없거나 행위자가 사실 자체를 부인하는 경우가 많습니다. 그렇다면 성희롱 판단에 있어서 여러 이견이 있을 수 있고, 행위자와 피해자의 견해차가 매우 큰 경우에 판단의 어려움이 있습니다. 이런 경우에 성희롱 인정 여부를 판단하는 심의위원회의 역할은 심의 절차에서 매우 중요합니다. 일반적 비위행위를 조사하고 감사할 때는 가시화된 증거와 증인 등에 근거 하여 진행됩니다. 하지만 성희롱은 피해자의 감정 요소 및 같은 처지에 놓인 일반인의 합리적 관점 등을 판단하므로 이는 성인지 감수성을 갖춘 심의위원들에 의해 심의와 판단을 하는 절차로서 중요합니다.

Q 02 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」은 성비위 사건에 대해 학생-학생(학교폭력대책심의위원회 사건) 간 사건 등 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 성고충심의위원회를 경유하도록 규정하고 있습니다. 학생(피해자)-교사(행위자) 간 사건이 경찰에 신고되어 교사가 조사받고 있을 경우, 해당 교원에 대하여 성고충심의위원회를 생략할 수 있나요?

A 02 교사에 대한 징계 여부는 경찰 신고와 별개로 학교 내 절차를 진행해야 하므로 성고충심의 위원회를 개최하여 성희롱에 대한 심의와 판단을 하는 것이 적절합니다. 형사절차는 해당 교원에 대한 범죄의 성립 및 형사처벌 여부를 다루지만, 성고충심의위원회에서는 '징계사유'로서 '성희롱·성폭력', '2차 피해' 여부를 심의·판단하기 때문에 취지와 목적이 일치하지 않습니다. 예컨대 범죄가 성립되지 않아도 징계사유로서 성희롱 등에 해당하면 징계를 결정할 수 있습니다.

따라서 피해 학생 보호를 위해 학교폭력 사건으로 처리하는 것과 교원의 행위에 대한 성희롱·성폭력고충심의위원회 및 징계위원회를 개최하는 것은 별개의 절차로 생략될 수 없습니다. 피해자가 학생이고 행위자가 교원인 경우, 학교폭력전담기구나 학교폭력전담조사가관이 피해 학생을 조사하고, 성고충상담창구에서 교원을 조사합니다. 이후 피해 학생의 보호조치는 학교 폭력대책심의위원회에서 결정하고, 교원의 행위에 대한 성희롱·성폭력 여부는 성고충심의 위원회에서 다루는 것이 타당합니다.

단, 경찰에 신고된 사건이고, 피해 학생 및 학부모가 피해 학생 보호를 위한 학교폭력대책심의 위원회 미개최 동의서와 성고충심의위원회 미개최 동의서를 제출할 경우, 성고충심의위원회를 미개최할 수 있습니다. 세부 사항에 대해서는 시도교육청마다 다를 수 있으므로, 시도교육청 지침에 따르도록 합니다.

Q 03 교직원 간 사건에서 피해자가 학교에 알려지는 것을 원하지 않아 학교에 신고하지 않고, 경찰에만 신고하여 조사가 진행되어 수사 개시 통보로 학교에서 인지하였다면 성고충심의위원회를 개최해야 하나요?

A 03 교직원 간 성사안에서 피해자가 학교에 공식 신고 및 절차 진행을 원하지 않을 경우에는 성고충 심의위원회를 개최할 수 없습니다. 피해자가 원하는 방향으로 사건을 해결하는 것이 바람직해 보입니다.

Q **04** 학교 내 성고충심의위원회 구성 시점이 학기 초이고 성희롱 사건이 발생했을 때는 심의위원의 휴직 등으로 근무 상황 변경 사유가 발생하였습니다. 이런 경우, 사건 발생 후 별도 기안을 통해 심의위원을 새로 구성해도 되나요?

A **04**

각 기관의 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 성고충심의위원회 구성 및 임기와 위촉 기간 등을 정해 둔 경우, 특별한 사유가 없는 한 이들을 전부 교체하거나 별도로 새로운 심의위원회를 구성하는 것은 오히려 해당 사건에 특정한 입장을 가지고 있는 위원을 선임하였는지 모른다는 공정성과 신뢰성 우려를 유발할 수 있어 적절하지 않습니다.

심의위원을 당연직으로 명시하여 임기를 정하여 위촉하도록 한 것이 아니라면, 구체적인 사안에 따라 제척·기피·회피 제도를 통해 특정 위원을 배제하거나, 심의위원 인원수, 정족수 등을 고려해 새로운 위원을 충원하여 외부위원의 수를 늘리는 식으로 구성하는 것은 가능할 것입니다. 다만 7인 이상의 위원인 경우 2인 이상을 외부전문가로 하고, 남성 또는 여성 비율이 전체위원의 10분의 6을 초과하지 않아야 하는 기준은 유지하는 것이 필요합니다.

만약, 위원 구성을 변경해야 하는 부득이한 사유가 발생한다면 내부기안 등으로 결재를 득하고 변경 이유를 남겨두는 것이 필요합니다.

Q **05** 성고충심의위원회에 위촉된 외부위원 수에 따라 심의 결과에 영향을 미치므로, 어떻게 해야 객관성을 유지하는 적절한 위원 구성인지 고민이 됩니다.

A **05**

심의위원회의 객관성은 외부전문가 참여를 통해 확보할 수 있습니다. 외부위원을 2명으로 정한 취지는, 7명의 위원 중 최소한 2명은 외부전문가로 위촉하고, 2명 이상으로 외부위원을 구성하는 것을 제안하고 있습니다. 따라서 여건이 허락한다면 2명보다는 3명의 외부위원으로 위촉하는 것이 바람직합니다.

하지만 단순히 외부위원 인원수보다 전문성과 성인지 감수성 등 외부위원의 개별 역량이 더 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 현재 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」뿐 아니라 각 부처의 예방지침 표준안이 1/3에서 1/2의 비율의 외부위원을 의무 위촉할 것을 당부하고 있는바, 외부위원에 대해 '1/3 이상'의 비율을 유지하는 것이 규정의 취지에 부합해 보입니다.

Q **06** 성고충심의위원회 위원장을 외부전문가가 맡을 수 있나요?

A **06**

기관의 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 성고충심의위원회의 위원장에 대하여 특별히 제한을 두고 있는 경우가 아니라면 외부전문가를 위원장으로 위촉할 수도 있습니다.

각 기관의 지침에 따라 다를 수 있으나, 성평등가족부의 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」의 규정상으로는 위원장을 복수로 선임하는 것도 가능합니다. 다만, 각 기관의 사정에 따라 재정적 부담이 발생할 수 있고, 또한 학교 내에서도 피해자에 대한 보호조치 및 재발방지대책에 관심을 갖고, 처리할 수 있는 능력을 가질 수 있기 때문에 이 부분은 규범적인 제한이 아니라, 사실적인 조건을 고려하여 교내 내부 인력이 맡도록 할 수도 있고, 별도로 외부전문가에게 위임할 수도 있습니다.

Q **07** 성희롱 사건처리 등에 대한 전문지식이 없는 내부위원들끼리 성고충심의위원회에서 성희롱을 판단하는 것이 어렵습니다. 사안에 대해서 외부전문가의 의견을 받아서 심의를 진행해도 괜찮은가요?

A **07**

외부전문가 전원으로 구성되지 않은 이상 내부인력의 경우 성희롱 등의 판단 여부에 대한 전문지식을 갖추었다고 보기 어렵다는 점을 들어 외부전문가 등의 의견을 청취한 이후에 판단을 내리고 싶어 하는 경우가 많습니다.

성희롱 등의 판단 여부는 성인지 감수성에 입각하여 판단함이 쟁점이 될 수 있으므로, 내부위원들의 이러한 요구가 무리하다고 보이지 않고, 오히려 적절한 판단을 내리기 위해 외부전문가와 내부위원들의 의견교환은 필요해 보이므로 이 부분은 참고하시길 바랍니다.

그리고, 외부전문가에게는 비밀 유지에 대한 의무가 있음을 안내하여 비밀 유지 서약서를 제출하도록 하며, 외부전문가에게 의견을 구할 시 익명 처리 등의 개인정보 보호를 위한 조치가 필요해 보입니다.

Q

08

피해자와 행위자가 동일 학교 근무자가 아닌 타교 또는 지역을 달리 하여 근무하는 경우 발생한 사건에 대해 심의위원회를 피해자와 행위자 따로 개최하나요, 아니면 공동 개최하나요?

A

08

보통의 경우에 징계 권한이 있는 행위자 소속 근무지 혹은 사건 발생지를 기준으로 처리합니다. 다만, 행위자 소속 근무지에서 처리하더라도 피해자 조사 등에 대해서는 피해자 소속기관에서 협조가 되도록 조정해야 합니다. 가장 유의할 것은 이 과정에서 2차 피해(소문, 따돌림 등)가 발생하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 다만 행위자 소속기관에서 사건을 처리할 경우 피해자 보호조치가 미흡할 수 있고 중립성 문제가 제기될 수 있습니다. 따라서 이때는 행위자 소속 기관에서 사건을 처리하더라도 당사자 의사를 충분히 고려하고 양 기관이 적극적으로 협업할 수 있도록 합니다.

성고충심의위원회 등 개최는 피해자, 행위자 따로 이종으로 하는 것은 아닙니다. 공동 개최는 시도교육청 별도 지침 또는 학교 「성희롱·성폭력 예방지침」의 근거가 있으면 그에 따르고, 별도의 근거가 없다면 외부위원의 수를 늘리거나 전원 외부위원으로 구성할 수 있습니다. 심의위원을 선정할 때 양 기관의 의견을 반영하고, 제척·기피·회피 규정을 활용하여 당사자와 이해관계가 있는 위원을 배제하는 등 위원회의 공정성과 중립성을 확보하도록 합니다.

다만, 전원 외부위원으로 구성할 경우 학교의 상황이 잘 반영되지 않을 수 있으므로 이점은 유의하여 진행하여야 합니다.

Q

09

교원의 성희롱·성폭력 사건에 대하여 상급 기관인 교육(지원)청에서 심의위원회 개최 시 학교 내 성고충심의위원회 구성을 생략해도 되나요?

A

09

상급 기관으로 조사가 이관되어 상급 기관에서 심의위원회까지 개최하는 경우 성희롱 여부 판단 등을 위해 사건 발생 기관(혹은 행위자 소속기관)에서 심의위원회를 중복으로 개최할 필요는 없습니다. 이때 사건 발생 기관(혹은 행위자 소속기관)이 아닌 상급 기관에서 심의위원회를 개최하게 된 경우와 근거가 되는 지침을 마련해 두도록 합니다. 개별 사건에서 상급 기관의 심의 결과에 따라 사건 발생 기관에서 추가적인 조치를 해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다.

04 조치 결과 이행 및 재발방지대책

Q

01

성희롱 사건 처리 이후에 반드시 2차 피해 모니터링을 해야 하는 기간이 있나요?

A

01

2차 피해 모니터링은 피해의 정도와 내용, 조직의 분위기 등 사안에 따라 다르므로 일률적으로 정하기 어렵습니다. 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」에는 2차 피해 모니터링 관련 구체적인 기간을 규정하고 있지 않습니다. 행위자에 대한 징계 절차를 밟을 경우 징계 이후 조직에 복귀하여 다시 근무를 시작하는 기간까지 2차 피해 모니터링이 필요하며, 피해자의 상황 등을 고려하여 피해자 보호 또는 재발방지대책의 하나로 2차 피해 모니터링이 시행될 수 있습니다. 근본적으로는 피해자들에 대한 상담 등 지원을 통해 피해자들의 회복력을 높이고 조직 내에서 자존감을 되찾을 수 있도록 조력이 필요합니다. 모니터링 과정에서 피해자의 의사를 우선적으로 고려하고, 추가 피해가 발생할 경우 언제든지 고충상담창구로 연락하여 도움을 청하거나 신고할 수 있도록 신뢰 관계를 유지하고 관련 정보를 제공합니다.

2차 피해는 공간 분리라도 밀접한 관련성이 있으므로 분리 조치 등 피해자 보호 방안에도 대해 서도 지속적인 고려와 배려가 필요합니다. 만약 이 과정에서 2차 피해 신고가 접수된다면 이는 별건으로 접수하고 처리합니다.

Q

02

상급 기관에서 성고충심의위원회를 개최할 경우 해당 학교의 재발 방지대책 수립 주체는 어디인가요?

A

02

상급 기관에서 성고충심의위원회가 개최되어 성희롱으로 판단될 경우에 사건 발생지 또는 행위자의 근무지인 해당 학교에서 재발방지대책을 수립하는 것이 적절합니다. 이때 상급 기관에서는 재발방지대책 수립에 대한 이행 여부를 확인하고 이행에 필요한 지원을 하는 것이 적절합니다.

05 기타 사항

Q 01 성고충심의위원회의 결정에 이의가 있는 행위자가 고충상담원 및 심의위원에게 위해를 가하거나 협박할 것이 우려됩니다. 성고충 처리 업무를 맡았던 사람들을 보호할 수 있는 방법은 무엇인가요?

A 01

행위자가 고충상담원 및 심의위원에게 위해를 가하거나 협박하는 것은 형사상 처벌을 받을 수 있는 사안이며 또한 기관의 업무지시를 정당한 사유 없이 거부할 경우 이를 내규 위반으로 보아 별도 징계사유로 삼을 수 있습니다. 조사 및 심의 업무는 기관의 규정에 따라 처리하는 정규 업무이며, 고충상담원이나 심의위원에게 위해를 가하거나 협박, 조사 거부 등은 그 자체로 징계사유로 삼을 수 있습니다.

사전 보호 방안으로는, 고충상담원의 직무 중에 사안 조사에 대해서는 외부위원을 위촉하여 별도의 조사위원회를 구성하여 진행하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 마찬가지로 심의위원도 내부위원을 최소화하고 외부위원을 다수 위촉하여 의결하는 방식을 고려해 볼 수 있습니다. 조직 내 이해관계가 없는 사람이 조사와 심의를 하기 때문에 내부 업무담당자들의 불안감을 어느 정도 줄일 수 있습니다.

Q 02 성고충상담원이 상담 및 사안 조사 과정에서 겪는 업무 스트레스 등 정신적 고충이 많습니다. 어떻게 지원할 수 있을까요?

A 02

성고충상담원이 장기간 업무를 담당할 경우, 업무 특성상 정신적 스트레스가 상당할 수 있으므로, 한 직원에게 장기적으로 부담을 맡기는 것은 가급적 지양해야 할 것입니다.

고충상담원을 대상으로 하는 워크숍이나 심리치료 등을 제공하고 고충상담원 업무가 기피 업무가 되지 않도록 조직 차원에서 해당 업무를 담당하는 직원에 대해 적극적으로 업무 성과를 인정해 주는 방식으로 적절한 보상을 줄 필요가 있습니다. 담당자에게 성폭력전문상담원 자격 이수 등 관련 분야 교육 기회를 제공하고 업무 이해도를 높여 사안 처리 관련한 부담을 낮추도록 지원할 수 있습니다.

Q 03 성고충심의위원회 후 행위자 또는 피해자가 회의록 공개를 요청했다면 공개할 수 있는지 궁금합니다. 공개할 수 있다면 어느 범위까지 공개해야 할까요?

A 03

성고충심의위원회 회의록 등 관련 자료는 당사자 요청이 있더라도 임의로 제공하지 않고, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 5호, 6호 비공개대상정보에 해당하는지를 검토하여 공개 여부를 결정할 수 있습니다. 또한, 정보공개심의회가 설치된 기관에서는 위원회에서 정보공개 여부를 심의하여 결정할 수 있습니다.

회의록이 모두 공개된다면 심의에 참여하는 심의위원의 자유로운 의견 개진에 방해 요소가 될 수도 있습니다. 또한 당사자에게 회의록을 제공하는 것은 하나의 선례가 되어 이후 모든 사안에서 회의록을 제공해야 하는 계기가 되므로, 신중히 처리할 필요가 있습니다.

단, 법원의 판결이나 재판 중 당사자의 신청에 대한 법원의 허가, 혹은 수사기관의 압수·수색이나 협조 요청 등 일정한 요건이 있다면 공개할 수 있습니다.

공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조(비공개 대상 정보)

- ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.
 5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 제13조제5항에 따라 통지를 할 때 의사결정 과정 또는 내부검토 과정의 단계 및 종료 예정일을 함께 안내하여야 하며, 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.
 6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.
 - 가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보
 - 나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보
 - 다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보
 - 라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위
 - 마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

Q 04 성고충상담원을 성고충심의위원회 위원으로 임명할 수 있나요?

A 04

임명할 수 없습니다. 성고충상담원은 성고충에 대한 상담 및 사실확인을 하는 사람으로서, 당해 사건에 관하여 상담 및 사실확인 업무를 수행한 성고충상담원은 성고충심의위원회의 위원에게 요구되는 업무수행의 공정성과 독립성이 보장된다고 할 수 없어 성고충심의위원회 위원으로서 자격이 없다고 보아야 합니다.

필요하다면 상담 및 사실확인에 참여한 성고충상담원을 성고충심의위원회에 참석시켜 상담 내용과 사실확인 과정에서의 쟁점을 보고하게 하여, 심의위원들의 사건에 대한 이해 수준을 높이도록 도움을 주는 것은 가능합니다.

Q 05 성고충심의위원회 위원에게 비밀 유지 서약을 받는 이유는 무엇인가요?

A 05

성고충심의위원회는 개인정보보호법상 보호가 필요한 개인정보와 민감정보 등을 다루고 있습니다. 이러한 정보가 사건 내용과 관련하여 외부로 누설되는 경우, 이는 피해자에 대한 2차 피해에 해당할 수 있으며, 형법상 명예훼손이나 정보통신망법상 사이버 명예훼손 등으로 형사적으로 처벌받을 수도 있습니다. 민사적으로 손해배상청구소송도 가능합니다.

따라서, 단위 학교에서는 「성희롱·성폭력 예방지침」에 고충상담원과 심의위원의 비밀보장 의무와 관련된 내용을 규정하여 위원들에게 사건 처리와 관련하여 비밀을 유지해 줄 것을 안내하고 있는 것입니다.

Q 06 가해 교사가 피해 학생에게 사과 및 합의를 하고 싶다고 연락한다고 합니다. 괜찮을까요?

A 06

사전에 피해 학생이 '행위자를 만나고 싶다' 등 명시적 의사를 표현한 경우가 아니라면, 원칙적으로 행위자와 피해 학생 간의 일체의 접촉을 금지하는 것이 필요해 보입니다. 설령 행위자가 원만하게 합의 하거나 사과하려는 목적으로 접촉하였더라도, 피해 학생의 입장에서 행위자가 접근을 시도하는 것 자체가 두려울 수 있고, 이런 행위가 2차 피해가 될 수 있습니다.

행위자는 사과 및 합의 의사가 있는 경우에도 피해 학생이나 보호자에게 직접 연락을 시도하지 말고, 학교 측을 통해서 연락하도록 사전에 안내하여야 하며, 성고충상담원이 피해자의 의사를 확인하여 행위자에게 전달하는 것이 좋습니다.

2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력 사건 처리 사례집

발행일 | 2025. 11.

발행처 | 교육부 · 한국여성정책연구원

집필(가나다순)

박시우 증안초등학교 교감
성해영 경기도교육청 장학사
이은심 법무법인 해석 변호사
홍정우 서울특별시교육청 성인권전문변호사

감수(가나다순)

김재희 김재희 법률사무소 변호사
김진경 인천광역시교육청 성인권전문변호사
전남숙 인천광역시교육청 장학관

총괄

교육부 양성평등정책담당관
한국여성정책연구원